TRIBUNALE DI SASSARI

SEZIONE EE.II.

Perizia dell'Esperto ex art. 568 c.p.c. Dott. Agronomo Lupino Giovanni Battista, nell'Esecuzione Immobiliare 78/2018 del R.G.E.

promossa da

contro

Giovanni Battista Lupino

DOTTOR LUPINO GIOVANNI BATTISTA N. 603 ALBO

ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI * PROV. DI SASSARI *

Firmato Da: LUPINO GIOVANNI BATTISTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 67f8542848be4309c045d9cb27dbc276

Sommario

Incarico 3
Premessa 3
Criterio di formazione dei lotti 3
Descrizione 4
Completezza documentazione ex art. 567 6
Precisazioni 7
Titolarità 7
Confini 8
Consistenza 8
Cronistoria Dati Catastali 12
Dati Catastali 17
Patti 18
Servitù 19
Parti comuni 19
Stato conservativo 19
Caratteristiche costruttive prevalenti 19
Stato di occupazione 20
Provenienze Ventennali 21
Formalità pregiudizievoli 24
Normativa urbanistica 25
Regolarità edilizia 29
Vincoli od oneri condominiali 32
Stima 32
Particolarità da segnalare 36

Firmato Da: LUPINO GIOVANNI BATTISTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 67f8542848be4309c045d9cb27dbc276

INCARICO

In data 9/9/2020, il sottoscritto Dott. Agronomo Giovanni Battista Lupino, con studio in Via C. Fermi, 50/a - 07100 - Sassari (SS), email g.lupino@alice.it, PEC g.lupino@epap.conafpec.it, Tel. 079 276950, cell. 380 3044998, veniva nominato Esperto ex art. 568 c.p.c. nella procedura esecutiva n. 78/2018 avente ad oggetto un complesso commerciale in corso di costruzione.

L'incarico veniva accettato il 19/9/2021 prestando giuramento telematico.

In data 1/4/2021 il sottoscritto presentava un'istanza di proroga al 30/10/2021 dei termini per il deposito della perizia. Il Giudice concedeva la proroga richiesta nell'udienza del 8/4/2021.

Una seconda proroga è stata richiesta il 31/10/2021 e concessa il 18/11/2021.

PREMESSA

I beni oggetto di pignoramento sono costituiti dai seguenti immobili:

Bene n° 1 – Terreno ubicato a Sassari (SS) – Loc. "Zentu Figghi" – Via Predda Niedda snc

Bene n° 2 – Terreno ubicato a Sassari (SS) – Loc. "Zentu Figghi" – Via Predda Niedda snc

Bene n° 3 – Terreno ubicato a Sassari (SS) – Loc. "Zentu Figghi" – Via Predda Niedda snc

Bene n° 4 – Terreno ubicato a Sassari (SS) – Loc. "Zentu Figghi" – Via Predda Niedda snc

Bene n° 5 – Terreno ubicato a Sassari (SS) – Loc. "Zentu Figghi" – Via Predda Niedda snc

Bene n° 6 – Terreno ubicato a Sassari (SS) – Loc. "Zentu Figghi" – Via Predda Niedda snc

Bene n° 7 – Terreno ubicato a Sassari (SS) – Loc. "Zentu Figghi" – Via Predda Niedda snc

Bene n° 8 – Terreno ubicato a Sassari (SS) – Loc. "Zentu Figghi" – Via Predda Niedda snc

Bene n° 9 – Terreno ubicato a Sassari (SS) – Loc. "Zentu Figghi" – Via Predda Niedda snc

I suddetti terreni formano un unico corpo fondiario con sovrastante complesso edilizio commerciale in corso di costruzione che a lavori ultimati e secondo progetto sarà costituito da due corpi di fabbrica convenzionalmente individuati con le lettere "A" e "B".

I beni sono stati ispezionati nei giorni 15/12/2020 e 22/10/2021.

L'accesso agli immobili è avvenuto con la collaborazione del delegato dell'IVG e della società proprietaria.

CRITERIO DI FORMAZIONE DEI LOTTI

Tenuto conto della realtà attuale dei luoghi è stato formato un unico lotto.

La vendita risulta soggetta a IVA.

Di seguito si procede alla descrizione e alla stima dei beni.

Firmato Da: LUPINO GIOVANNI BATTISTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 67f8542848be4309c045d9cb27dbc276

DESCRIZIONE

BENI NN. 1–2–3–4–5–6–7–8-9 - TERRENI UBICATI A SASSARI (SS) – LOC. "ZENTU FIGGHI" – VIA PREDDA NIEDDA SNC – CON SOVRASTANTE COMPLESSO COMMERCIALE IN CORSO DI COSTRUZIONE

Complesso edilizio con destinazione commerciale in corso di realizzazione, ubicato in Sassari, via Predda Niedda snc, lungo il tratto urbano della S.S. 291 per Alghero, con ingresso all'area di pertinenza sulla stessa viabilità. L'immobile, in particolare, si trova nella parte periferica occidentale della città, nella località denominata con il toponimo locale di "Zentu Figghi", limitrofa alla ex Zona Industriale Predda Niedda, nella quale non sono tuttavia insediate attività produttive effettivamente inquadrabili tra le industrie, ma i raggruppamenti commerciali di maggior rilievo della città.

L'area in cui insiste il complesso edilizio ha una forma vagamente rettangolare di superficie catastale pari a mq 59.090 mq. È delimitata a sud dalla Via Predda Niedda, a ovest dalla strada n° 18, a Nord dalla Via Fratelli Siotto Pintor, adiacente alla zona ZIR, e est con la zona di ampliamento del cimitero cittadino. L'intero complesso è attualmente in costruzione sulla base di un titolo edilizio unico per il completamento e l'attivazione di un centro commerciale a gestione unitaria che prevede l'insediamento di 54 esercizi commerciali di varie dimensioni (EV, MSV e GSV) e due locali da destinare alla somministrazione di cibi e bevande (PE) con accessi comuni e interconnessi attraverso galleria commerciali interne.

La superficie di vendita in progetto risulta essere di circa 27.137 mq di cui 3.265 mq riservati alla vendita di prodotti alimentari (SVA) e 23.872 mq alla vendita di prodotti non alimentari (SVNA).

Oltre agli spazi commerciali sono presenti aree destinate al parcheggio secondo gli standard previsti dalla normativa urbanistica vigente e superfici destinate a parcamento per la clientela dimensionati in relazione alla superficie di vendita dell'intero compendio commerciale.

Il complesso in costruzione presenta un ingresso principale dalla Via Predda Niedda, tratto di strada urbano che confluisce sulla S.S. 291 per Alghero, un secondo accesso lungo il lato ovest lungo la via n. 18 di Predda Niedda e un terzo ingresso a est che si aprirà sulla viabilità di Piano ancora in fase di realizzazione, inserita nelle sistemazioni definitive connesse ai lavori all'ampliamento del cimitero comunale.

L'accesso all'interno del complesso edilizio e alla galleria commerciale è previsto attraverso un porticato coperto, perimetrale alla struttura edilizia, lungo il quale è prevista la disposizione degli ingressi alle diverse unità commerciali.

La galleria commerciale interna, che sarà aperta solo al traffico pedonale, consentirà invece di interconnettere gli spazi commerciali su cui si affacceranno vetrine, ingressi di negozi al fine di ricondurre la struttura commerciale alle caratteristiche proprie dei centri commerciali.

Firmato Da: LUPINO GIOVANNI BATTISTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 67f8542848be4309c045d9cb27dbc276

Il complesso edilizio risulta strutturalmente costituito da due corpi di fabbrica adiacenti a formare una elle, ognuno dei quali articolato su due livelli fuori terra in cui insisteranno le predette superfici di vendita e da un piano seminterrato con utilizzazione plurima, ovvero con porzioni ad uso deposito (circa 20.627 mq), autorimessa di pertinenza ad uso comune dei clienti del centro commerciale (676 posti auto) e locali tecnici. In relazione alle destinazioni d'uso ed i livelli il complesso edilizio risulterà così suddiviso:

piano terra: 27 esercizi di vicinato (EV) e un pubblico esercizio nel corpo di fabbrica 1, due grandi superfici di vendita (GSV) nel corpo di fabbrica 2;

piano primo: 23 esercizi di vicinato (EV) e un pubblico esercizio nel corpo di fabbrica 1, quattro MSV nel corpo di fabbrica 2;

Nel piano copertura, inoltre, è prevista la realizzazione di un alloggio per il custode e uffici al servizio del centro commerciale per un totale di circa 283 mq di superficie lorda non ancora edificata. Sono inoltre previsti 757 stalli per auto.

È previsto un collegamento tra il piano seminterrato e i piani superiori mediante sistemi di nastri trasportatori automatizzati.

All'esterno dei corpi di fabbrica, in un'area per la gran parte destinata a standard urbanistico, è presente un parcheggio scoperto in parte vincolato all'uso pubblico (562 posti auto su un totale previsto di 631).

Allo stato attuale risultano ultimate le strutture portanti, i solai, la copertura, le tamponature esterne ove previste, alcuni muri divisori interni, le pavimentazioni in battuto di cemento di tipo industriale del terrazzo e dei depositi e delle autorimesse interrati, le rampe e le sistemazioni esterne dei passaggi pedonali. Risultano parzialmente realizzate anche le predisposizioni impiantistiche e le opere fognarie. Il complesso edilizio, pertanto, deve essere ancora completamente rifinito.

La struttura commerciale è agevolmente accessibile dal centro città e da diversi comuni dell'hinterland, sia con mezzi di trasporto privati sia con mezzi pubblici urbani e interurbani di superficie (autobus). Il suo bacino di utenza, ipotizzando un'area di attrazione di un tempo guida di 25-30 minuti, è stimabile in circa 200.000 unità di cui circa il 60% risulta localizzato in città. I principali concorrenti nelle vicinanze, tralasciando le GSV non organizzate in centri commerciali unitari, si identificano in tre centri commerciali di vicinato, ovvero con bacino d'utenza *district*, nei quali i principali *driver* attrattivi e generatori di fatturato sono rappresentati dall'ancora alimentare e i servizi. Uno di questi è "*La Piazzetta*", distante circa 1' di tempo-guida, ubicato di fronte, ovvero sul lato opposto dello stesso tratto di Via Predda Niedda, che risulta avere una Superficie di vendita (SV) di 9.610 mq di cui 3.000 mq "alimentari" e 6.610 mq "non alimentari", suddiviso in un ipermercato e 29 EV (esercizi di vicinato). Un altro è il "*Tanit*", distante circa 1' tempo-guida, ubicato nella stessa strada circa

Firmato Da: LUPINO GIOVANNI BATTISTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 67f8542848be4309c045d9cb27dbc276

500 m prima, con Superficie di Vendita (SV) che risulta pari a mq. 11.718 (3 GSV + 3 MSV + 30 EV) di cui 8.586 mq "non alimentare" (SVNA) e 3.132 mq "alimentari" (SVA). Il terzo è il "*Porte di Sassari*", distante circa 3' tempo-guida, che risulta avere 19.300 mq di SV su una superficie lorda complessiva di 33.113 mq suddivisa in 3.800 mq SVA (alimentare) e 15.500 mq SVNA (non alimentare), composta in termini di superficie da 3 GSV (grandi strutture di vendita) di cui una prevalentemente alimentare (ipermercato) e le altre non alimentari e la restante superficie di vendita non alimentare suddivisa tra MSV (medie strutture di vendita) ed EV.

L'area di insediamento, dunque, è già presidiata da altri centri commerciali e questo fatto rappresenta il punto debole di questo immobile. Il punto forza, invece, si identifica nella possibilità di adattare la struttura e gli spazi alle nuove tendenze del mercato, orientate alla multifunzionalità dei servizi.

Deve infine segnalarsi, per completezza, che la società "----------" risulta avere presentato osservazioni alle nuove norme tecniche di attuazione del Piano Urbanistico Comunale, mediante le quali è stata richiesta la riqualificazione urbanistica della zona urbanistica D3, centri commerciali esistenti, in zona urbanistica D2.1, insediamenti produttivi compatibili con la residenza. Da organi di informazione locale si è appreso che l'osservazione risulterebbe accolta. Pertanto, la porzione di area ricadente in zona urbanistica D3 ove sorge l'attuale fabbricato non ultimato sarebbe in procinto di essere riclassificata dal punto di vista urbanistico, aprendosi quindi a nuovi diversi utilizzi rispetto quelli previsti nell'ultimo titolo edilizio rilasciato dal Comune di Sassari.

COMPLETEZZA DOCUMENTAZIONE EX ART. 567

BENI NN. 1–2–3–4–5–6–7–8-9 - TERRENI UBICATI A SASSARI (SS) – LOC. "ZENTU FIGGHI" – VIA PREDDA NIEDDA SNC – CON SOVRASTANTE COMPLESSO COMMERCIALE IN CORSO DI COSTRUZIONE

Il creditore procedente ha versato in atti un Certificato notarile sostitutivo ex art. 567 c.p.c. a firma del Dott. Carmelo Candore, Notaio in Arcisate (Va), datato 5 luglio 2018, attestante alla medesima data le risultanze catastali attuali e le risultanze dei registri immobiliari.

Detto Certificato notarile non riporta il titolo di provenienza ultraventennale del bene n. 7 (particella 612 del foglio 84), acquistato dalla ----------il 28/9/2001, diciassette anni prima del pignoramento, e precedentemente di proprietà dei sig.ri ----------, ----------, e ----------. È solo attestato che "*i sig.ri ----------, ----------, ---------- e ----------, divennero proprietari per giusti e legittimi titoli anteriori al ventennio*".

Quindi, seppure sotto il profilo formale la documentazione ex art. 567 può definirsi completa, dal punto di vista sostanziale risulta deficitaria della prova della provenienza ultraventennale del bene pignorato n. 7.

Firmato Da: LUPINO GIOVANNI BATTISTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 67f8542848be4309c045d9cb27dbc276

La documentazione depositata in atti dal creditore procedente è stata integrata dal sottoscritto con le visure catastali e l'estratto di mappa attuali (Allegato n. 2) e con la copia degli atti di provenienza rinvenuti nei fascicoli edilizi conservati presso il Comune di Sassari (Allegato n. 3) e con la visura ipotecaria aggiornata al 10/11/2021 (Allegato n. 6).

PRECISAZIONI

BENI NN. 1–2–3–4–5–6–7–8- 9 - TERRENI UBICATI A SASSARI (SS) – LOC. "ZENTU FIGGHI" – VIA PREDDA NIEDDA SNC – CON SOVRASTANTE COMPLESSO COMMERCIALE IN CORSO DI COSTRUZIONE

I dati sulla titolarità, la provenienza ventennale, la cronistoria catastale e le formalità pregiudizievoli che saranno di seguito esposti sono stati tutti estratti dal predetto Certificato notarile prodotto dal creditore procedente.

TITOLARITÀ

BENI NN. 1–3–4–5–6–7–8- 9 - TERRENI UBICATI A SASSARI (SS) – LOC. "ZENTU FIGGHI" – VIA PREDDA NIEDDA SNC – CON SOVRASTANTE COMPLESSO COMMERCIALE IN CORSO DI COSTRUZIONE

Questi beni risultano appartenere alla società:

----------(Proprietà 1/1) Codice Fiscale ----------

BENE N. 2 - TERRENO UBICATO A SASSARI (SS) – LOC. "ZENTU FIGGHI" – VIA PREDDA NIEDDA SNC – CON SOVRASTANTE COMPLESSO COMMERCIALE IN CORSO DI COSTRUZIONE

Questo bene risulta appartenere alla società:

----------(Proprietà 1/1) Codice Fiscale ----------

Al riguardo si fa rinvio alla relazione notarile versata in atti dal creditore procedente (pag. 6) e all'analisi sviluppata nel paragrafo di questa relazione dedicato alla cronistoria catastale delle particelle pignorate.

Il bene n. 2, quindi, pur essendo stato trasformato dal debitore esecutato, non può essere considerato di sua proprietà o interamente di sua proprietà.

Impregiudicata la soluzione della questione giuridica in eventuale separata sede, si effettuerà pertanto la stima del lotto specificando:

- il valore dell'intero compendio pignorato;
- il valore del bene ante trasformazione di proprietà della ----------e non del debitore esecutato.

Si demanda all'Ill.mo Sig. Giudice ogni decisione in merito alle modalità di vendita del compendio pignorato.

Firmato Da: LUPINO GIOVANNI BATTISTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 67f8542848be4309c045d9cb27dbc276

CONFINI

BENI NN. 1–2–3–4–5–6–7–8-9 - TERRENI UBICATI A SASSARI (SS) – LOC. "ZENTU FIGGHI" – VIA PREDDA NIEDDA SNC – CON SOVRASTANTE COMPLESSO COMMERCIALE IN CORSO DI COSTRUZIONE

Il complesso edilizio, considerato nel suo complesso, e cioè compresi gli spazi esterni, confina a nord con la Via Fratelli Siotto Pintor, a ovest con la via Predda Niedda Strada n. 18, a sud con la via Predda Niedda (tratto urbano della S.S. 291), che segna anche il confine catastale tra i fogli 83 e 84 del Catasto Terreni del Comune di Sassari, e a est con le particelle 606, 608, 610, 616 e 614 del Foglio 84, sedi della futura viabilità di Piano.

CONSISTENZA

BENI NN. 1–2–3–4–5–6–7–8-9 - TERRENI UBICATI A SASSARI (SS) – LOC. "ZENTU FIGGHI" – VIA PREDDA NIEDDA SNC – CON SOVRASTANTE COMPLESSO COMMERCIALE IN CORSO DI COSTRUZIONE

Il lotto di terreno in cui sorge il complesso commerciale in esame ha una superficie catastale di 59.090 mq.

La superficie racchiusa dai muri di confine del complesso commerciale risulta essere di circa 57.735 mq al netto dello spessore dei muri di delimitazione della proprietà.

Si rileva una ulteriore superficie di circa 1.310 mq destinata alla viabilità di accesso al complesso commerciale parallela alla Via Predda Niedda.

In totale la recinzione di cantiere e la recinzione del fondo risultano racchiudere una superficie complessiva di circa 59.045 mq.

La superficie netta di 57.735 mq comprende circa 40 mq della particella **non pignorata** **614** che in Catasto risulta intestata alla società ----------(cfr. figura della pagina che segue – cerchio azzurro punto 1). Sembra comprendere, inoltre, circa 30 mq della particella 566 (tratto di Strada n° 18) che in Catasto risulta intestata al ---------- (cfr. figura della pagina che segue – cerchio azzurro punto 2). Per contro, una superficie di circa 180 mq della particella 612 non risulta ricompresa tra i limiti fisici del lotto trasformato (cfr. figura della pagina che segue – cerchio azzurro punto 3).

Nella porzione di circa 1.310 mq parallela alla via Predda Niedda, all'altezza dell'incrocio con la Strada n° 18, appaiono inglobate una parte della particella 575 (circa 9 mq) e tutta la particella 576 di 11 mq catastali (cfr. figura della pagina che segue – cerchio azzurro punto 4). Queste due particelle presentano caratteristiche di reliquati stradali. Sono estranee alla procedura e in Catasto risultano intestate a soggetti terzi (----------). Non appaiono trasformate e trovandosi all'esterno del perimetro di pertinenza del complesso commerciale possono di fatto ritenersi libere e non rientranti in questo compendio edilizio.

Firmato Da: LUPINO GIOVANNI BATTISTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 67f8542848be4309c045d9cb27dbc276

Figura 1 – Il complesso commerciale oggetto della procedura - Cerchiate di azzurro le porzioni non pignorate (punti 1, 2 e 4) e le porzioni pignorate rimaste all'esterno del complesso (punto 3)

Firmato Da: LUPINO GIOVANNI BATTISTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 67f8542848be4309c045d9cb27dbc276

Per quanto riguarda il fabbricato in corso di costruzione dall'ultimo progetto fornito di titolo edilizio si rilevano le seguenti consistenze:

Destinazione d'uso secondo l'ultimo progetto	**Piano**	**Sup. totale (mq)**
Depositi	S1	20.627
Parcheggi	S1	22.128
Area parcheggi esterni	T	25.130
Negozi – Galleria	T	22.595
Negozi – Galleria	1	20.728
Parcheggi	2	20.667
Casa custode e uffici (non realizzata)	2	283

Destinazione d'uso secondo l'ultimo progetto		**Superficie (mq)**
Area movimentazione merci	S1	5.276
Spazio uso pubblico	S1	3.804
Depositi	S1	17.226
Superfici di vendita alimentare (SVA)	T	3.265
Superfici di vendita non alimentare SVNA)	T - 1	23.872
Superfici di vendita complessiva	T - 1	27.137
Porticato vincolato uso pubblico	T	2.414
Porticato vincolato uso pubblico	1	2.080
Posti auto ad uso pubblico (DGC n. 91 del 4/11/2008)	T	562
Terrazza ad uso pubblico	1	1.478
Posti auto ad uso pubblico ulteriori	T	69
Posti auto ad uso esclusivo	S1 – T - 2	1.433
- di cui ex L. 122/89 (piano seminterrato)	S1	6
- di cui al piano seminterrato ex DGR 55/108	S1	670
- di cui al piano copertura ex DGR 55/108	2	757
Posti auto complessivi	S1 – T - 2	2.064

Le misure in pianta del fabbricato sono state tratte dalle relazioni tecniche e dalle tavole grafiche allegate all'ultimo provvedimento edilizio rilasciato dal Comune di Sassari e verificate mediante rilievo topografico della sagoma dell'edificio. Le misure in pianta reali e di progetto del fabbricato in costruzione sono risultate simili, nei limiti delle tolleranze di cantiere.

Firmato Da: LUPINO GIOVANNI BATTISTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 67f8542848be4309c045d9cb27dbc276

Superfici del centro commerciale

EV	SVNA	EV	SVNA	SVA	Uffici e lavorazione	SL Pubblici esercizi
1	1.095,90	28	104,60	3.265,00	1.009,50	234,60
2	2.868,20	29	191,80			428,00
3	199,30	30	201,80			
4	201,70	31	164,20			
5	165,50	32	104,60			
6	268,90	33	186,20			
7	104,60	34	230,80			
8	186,20	35	221,00			
9	230,80	36	383,50			
10	221,00	37	378,70			
11	190,30	38	196,00			
12	190,30	39	196,00			
13	378,70	40	170,70			
14	378,70	41	170,70			
15	256,70	42	187,80			
16	256,70	43	187,80			
17	303,80	44	471,00			
18	303,80	45	434,90			
19	487,30	46	141,90			
20	434,90	47	223,60			
21	196,30	48	203,00			
22	265,10	49	227,40			
23	194,40	50	217,70			
24	59,80	51	2.720,00			
25	216,60	52	2.058,30			
26	183,40	53	1.864,00			
27	227,40	54	1.968,60			
TOTALI	10.066,30		13.806,60	**3.265,00**	**1.009,50**	**662,60**
	23.872,90					

Le superfici commerciali sono state rilevate dalle relazioni tecniche e dagli elaborati grafici che compongono l'ultimo progetto approvato dal Comune di Sassari.

Firmato Da: LUPINO GIOVANNI BATTISTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 67f8542848be4309c045d9cb27dbc276

CRONISTORIA DATI CATASTALI

Ai fini della ricostruzione dei passaggi di proprietà è utile riportare la cronistoria catastale di ogni particella.

BENE N. 1- TERRENO UBICATO A SASSARI (SS) – LOC. "ZENTU FIGGHI" – VIA PREDDA NIEDDA SNC

Foglio 84 Particella 31 - Catasto Terreni

Risulta così distinta dall'impianto meccanografico del 06/11/1985.

BENE N. 3- TERRENO UBICATO A SASSARI (SS) – LOC. "ZENTU FIGGHI" – VIA PREDDA NIEDDA SNC

Foglio 84 Particella 569 - Catasto Terreni

Risulta così distinta per frazionamento della particella 28 del 16/11/2001, prot. 35785.

BENE N. 4- TERRENO UBICATO A SASSARI (SS) – LOC. "ZENTU FIGGHI" – VIA PREDDA NIEDDA SNC

Foglio 84 Particella 590 - Catasto Terreni

Risulta così distinta per frazionamento della particella 29 del 16/11/2001, prot. 34706.

BENE N. 5 - TERRENO UBICATO A SASSARI (SS) – LOC. "ZENTU FIGGHI" – VIA PREDDA NIEDDA SNC

Foglio 84 Particella 605 - Catasto Terreni

Risulta così distinta per frazionamento della particella 30 del 9/10/2003, prot. 294301.

BENE N. 6 - TERRENO UBICATO A SASSARI (SS) – LOC. "ZENTU FIGGHI" – VIA PREDDA NIEDDA SNC

Foglio 84 Particella 607 - Catasto Terreni

Risulta così distinta per frazionamento della particella 32 del 9/10/2003, prot. 294301.

BENE N. 7 - TERRENO UBICATO A SASSARI (SS) – LOC. "ZENTU FIGGHI" – VIA PREDDA NIEDDA SNC

Foglio 84 Particella 612 - Catasto Terreni

Risulta così distinta per frazionamento della particella 75 del 9/10/2003, prot. 294301.

BENE N. 8 - TERRENO UBICATO A SASSARI (SS) – LOC. "ZENTU FIGGHI" – VIA PREDDA NIEDDA SNC

Foglio 84 Particella 613 - Catasto Terreni

Risulta così distinta per frazionamento della particella 586 del 9/10/2003, prot. 294301. La particella 586 deriva a sua volta dal mappale 34 per frazionamento della particella 34 del 11/1/2002, prot. 34706.

BENE N. 9 - TERRENO UBICATO A SASSARI (SS) – LOC. "ZENTU FIGGHI" – VIA PREDDA NIEDDA SNC

Foglio 84 Particella 615 - Catasto Terreni

Risulta così distinta per frazionamento della particella 588 del 9/10/2003, prot. 294301. La particella 588 deriva a sua volta dal mappale 33 per frazionamento della particella 34 del 11/1/2002, prot. 34706.

BENE N. 2 - TERRENO UBICATO A SASSARI (SS) – LOC. "ZENTU FIGGHI" – VIA PREDDA NIEDDA SNC

Foglio 84 Particella 615 - Catasto Terreni (attualmente particella 682)

Un'analisi più approfondita merita la particella 565 del foglio 84 del Catasto Terreni.

Firmato Da: LUPINO GIOVANNI BATTISTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 67f8542848be4309c045d9cb27dbc276

La società esecutata, infatti (eccependo la nullità dell'ipoteca e del pignoramento della suddetta particella) assume che la stessa non apparterrebbe alla ----------, ora ----------, ma alla ----------, ossia a una società estranea a questa esecuzione forzata.

La particella in analisi con riferimento al momento della concessione di ipoteca (anno 2006) risultava censita al Catasto Terreni come Orto irriguo di superficie pari a 1.68.76 ettari, ed intestata alla ----------

Sempre nell'anno 2006, sul medesimo terreno precedentemente identificato al Catasto Terreni, risultava contestualmente presente un "fabbricato" regolarmente censito ed identificato con il numero 15 sub 2, di 9.854 mq, intestato alla società ----------, divenuta proprietaria per atto di scissione a rogito del Dottor Andrea Pinna Vistoso, Notaio in Alghero, in data 15 ottobre 2002 (rep. n. 4.143) registrato a Sassari il 24 ottobre 2002 al n. 5182.

L'origine della duplicazione delle identificazioni, da un lato al Catasto Terreni e dall'altro al Catasto Fabbricati, appare essersi generata da un mancato immediato aggiornamento degli atti informatizzati del catasto.

Non è stata infatti operato tempestivamente il cambio di qualità del bene censito al Catasto Terreni a seguito della denuncia di avvenuta edificazione del fabbricato (che definiremo "originario"), non procedendo il Catasto alla necessaria riqualificazione della superficie come *Ente urbano*, ossia un'area in cui è stato realizzato un fabbricato e, come tale, area da intendersi senza intestatari, senza autonoma funzionalità economica, non volturabile e neppure trascrivibile.

Dai documenti versati in causa si rileva infatti la seguente cronistoria catastale:

Ante 1983: la particella 15 del Foglio 84 è censita nel Catasto Terreni con la qualità di orto irriguo di 3^ classe e superficie di 2.89.94 ettari; viene così riportata alla data dell'impianto meccanografico del 6/11/1985;

1983 la particella 15 del Foglio 84 è censita nel Catasto Terreni con la qualità di orto irriguo di 3^ classe e superficie di 2.79.46 ettari in seguito a un frazionamento che aveva generato la particella 394; l'aggiornamento della banca dati catastale avviene il 13/3/1996;

1986: la particella 15 del Foglio 84 è censita nel Catasto Terreni con la qualità di orto irriguo di 3^ classe e superficie di 2.33.32 ettari in seguito a un ulteriore frazionamento che aveva generato la particella 432; l'aggiornamento della banca dati catastale informatizzata avviene il 29/10/1996;

1989: la particella 15 del Foglio 84 censita nel Catasto Terreni viene dichiarata al Catasto Fabbricati acquisendo il carattere di Ente urbano di 2.22.19 ettari riassorbendo anche le particelle 16, 432 e 394 del foglio 84;

Firmato Da: LUPINO GIOVANNI BATTISTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 67f8542848be4309c045d9cb27dbc276

1992: si originano le particelle 15 sub 1 (deposito) e 15 sub 2 (deposito) del Catasto Fabbricati, in atti dal 25/5/1992;

2001: la particella 15 del Catasto Terreni, nonostante sia già diventata un Ente urbano, viene frazionata e soppressa dando origine nel Catasto Terreni alla particella 565, orto irriguo di 3^ classe, di 1.68.76 ettari catastali, con sopra il fabbricato di cui alla particella 15 sub 2; questo aggiornamento catastale viene introdotto nella banca dati informatizzata il 16/11/2001;

La situazione generatasi si normalizza a seguito dell'aggiornamento della banca dati informatizzata – con indicazione di Ente Urbano al Catasto Terreni della particella 565 – che avverrà il 16/12/2010 con contestuale allineamento dei due identificativi catastali che variano il numero della particella da 15 a 565 (sub 2) anche del Catasto Fabbricati;

2014: la particella 565 viene soppressa in seguito alla avvenuta demolizione del fabbricato "originario" (ex particella 15 sub 2 divenuta 565 sub 2 alla data del 16.12.2010), e varia i suoi estremi identificativi diventando particella 682 Ente Urbano al Catasto Terreni e 682 cat. F1 (Area Urbana) al Catasto Fabbricati.

Come potrà notarsi dalla cronistoria catastale, fin dal 1989 la particella 15 del Catasto Terreni, variata successivamente in particella 565 e infine particella 682, pur avendo perduto, a seguito di denuncia di costruzione dal 1989, le caratteristiche di terreno (acquisendo il carattere di area edificata, ossia di "Ente Urbano") ha contestualmente continuato ad esistere al Catasto Terreni anche come Orto irriguo, per il ritardato aggiornamento della relativa banca dati informatizzata.

L'incongruenza è stata eliminata solo il 16/12/2010.

Le due particelle 565 (orto irriguo al Catasto Terreni) e 15 sub 2 (deposito al catasto fabbricati) hanno pertanto, dal 1989 e fino al 16.12.2010, continuato a coesistere e mantenere la propria intestazione e apparente autonomia funzionale nelle visure catastali, tanto da poter essere potenzialmente oggetto di atti dispositivi come unità distinte, dato che entrambi i beni erano identificabili dal punto di vista catastale e possedevano, almeno in apparenza, ciascuno i requisiti per le volture, le iscrizioni e le trascrizioni.

Quindi, alla data della concessione dell'ipoteca risultava esistente la seguente situazione catastale:

Catasto Terreni: foglio 84 particella 565, Orto irriguo di 1.68.76 ettari, intestato alla società ----------, tale dal 2001 ma in realtà già ente urbano senza intestati;

Catasto Fabbricati: foglio 84, particella 15, sub 2, deposito di 9.854 mq, intestato alla società ----------, tale dal 1992.

Firmato Da: LUPINO GIOVANNI BATTISTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 67f8542848be4309c045d9cb27dbc276

Separabilità in natura e possibilità di ripristino della situazione catastale *quo ante*

Ora, i quesiti del Tribunale impongono di riferire se tra i beni pignorati via siano porzioni aliene, comuni o non pignorate alla società ----------già società ----------, ed in ipotesi affermativa se sia possibile il ripristino della situazione *quo ante* (quesiti 4 e 5).

Da quanto sopra esposto, alla luce delle indicazioni catastali contenute nel pignoramento e nell'atto di concessione ipotecaria, il sottoscritto dovrebbe rispondere affermativamente alla prima domanda, essendosi iscritta un'ipoteca, e successivamente trascritto un pignoramento, su una particella del Catasto Terreni esistente come particella autonoma, ma in realtà già trasferita al Catasto Fabbricati in quanto sede, come riferito sopra, di un fabbricato e di un'area di pertinenza che alla data della concessione di ipoteca (4/8/2006) risultava effettivamente appartenente a terzi, ovvero alla società ---------- proprietaria dal 2002.

Ed infatti nell'ipoteca in esame il bene concesso in garanzia dalla società esecutata (particella 565 del Catasto Terreni) è il seguente: "*un terreno della superficie catastale di ha 5.37.10 (superficie reale di ha 05.86.44) con sovrastante complesso edilizio commerciale in corso di costruzione, che a lavori ultimati e secondo progetto sarà costituito da due corpi di fabbrica convenzionalmente individuati con le lettere "A" e "B". Il terreno sul quale sorge detto complesso è distinto nel Catasto Terreni al Foglio 84, mappali 31, 565, 569, 590, 605, 607, 612, 613, 615*.

Dei mappali citati, quello identificato al n. 565 del Catasto Terreni conteneva al suo interno proprio il fabbricato "originario" (proprietà ----------) su di esso precedentemente costruito (la particella 15 sub 2) del quale era prevista la demolizione.

Tale particella, diventata 682 (a seguito della effettiva demolizione del fabbricato "originario") è oggi occupata dal nuovo complesso edilizio commerciale edificato dalla ---------- ora ----------.

In risposta alla seconda domanda attinente la possibilità del ripristino della situazione *quo ante*, le premesse esposte portano invece a dare risposta negativa.

Ed infatti attualmente l'edificio "originario" non è più esistente in quanto demolito e sostituito da un nuovo corpo di fabbrica realizzato dalla ----------; fabbricato che oltre tutto si unisce a un altro fabbricato che si sviluppa sia sulla particella 682 sia sugli ulteriori mappali oggetto dell'ipoteca, rappresentando un corpo di fabbrica unitario; il tutto, peraltro, ad oggi non ultimato.

Pertanto, alla luce dello stato attuale dei luoghi si può riferire che il mappale in questione è irrimediabilmente trasformato e non vi sono le condizioni oggettive per il ripristino dello *status quo ante* catastale.

Firmato Da: LUPINO GIOVANNI BATTISTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 67f8542848be4309c045d9cb27dbc276

Comoda divisibilità

Alle medesime conclusioni negative deve pervenirsi in relazione alla “comoda divisibilità” del citato bene (quesito 5).

Deve prima di tutto evidenziarsi che il quesito sulla comoda divisibilità non appare riferibile alla specificità del caso in esame. È rivolto, infatti, alle ipotesi di comproprietà tra diversi soggetti di un medesimo bene (pignoramento *pro quota*), ove invece l’ipotesi di specie coinvolge l’esistenza di due differenti beni, pur indissolubilmente interconnessi (da un lato il fondo e dall’altro l’edificio in corso di costruzione), le cui rispettive proprietà appaiono attualmente in capo a due differenti soggetti.

Non si ritiene pertanto debba darsi corso alla richiesta valutazione della comoda divisibilità, non sussistendone i presupposti.

Inoltre, anche a voler ipotizzarne l’utilità, l’operazione condurrebbe in ogni caso alla necessità di uno studio di un progetto tecnico specialistico di notevole portata – con il coinvolgimento peraltro dei soggetti coinvolti e la previa acquisizione dei necessari pareri/assensi da parte degli organi tecnici Comunali – che certamente esorbita dai confini di questo incarico.

Da ultimo ed anche a voler ritenere superabili i profili ora evidenziati, va a questo punto doverosamente segnalato che la ---------- risulta avere ottenuto il rilascio del provvedimento unico per la realizzazione del complesso edilizio, ai sensi dell’art. 11 comma 1 del D.P.R. 380/2001, a seguito della dichiarazione di essere unica proprietaria di tutta l’area interessata dal progetto e dalle cessioni delle aree ad uso pubblico e, quindi, di essere proprietaria per estensione anche del fabbricato “originario” di cui alla particella 15 sub 2 da demolire (e per il quale non è stato rinvenuto nelle pratiche edilizie alcun atto o dichiarazione di partecipazione al progetto riconducibile alla ----------).

Pertanto, posta la presenza di porzioni di terzi fra i beni pignorati, ove si ipotizzasse la sua frazionabilità – presupponente la non esclusività della proprietà - la situazione andrebbe valutata anche tenendo conto della necessità di una preliminare valutazione giuridica della legittimità del titolo edilizio rilasciato alla ----------, la quale avrebbe in tal caso rappresentato erroneamente l’assetto dominicale dell’area in progetto in contrasto con l’art. 11 comma 1 del DPR 380/2001 che stabilisce che il titolo edilizio debba essere rilasciato al solo proprietario degli immobili o agli aventi titolo, ovvero soggetti forniti di espressa autorizzazione; analisi, ovviamente, che esulerebbe dalle competenze del sottoscritto, ma che potrebbe influenzare in modo sostanziale l’operazione di valutazione e divisione del compendio, al netto di ogni altro profilo di legittimità.

Firmato Da: LUPINO GIOVANNI BATTISTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 67f8542848be4309c045d9cb27dbc276

DATI CATASTALI

BENI NN. 1- 3–4–5–6–7–8- 9 - TERRENI UBICATI A SASSARI (SS) – LOC. "ZENTU FIGGHI" – VIA PREDDA NIEDDA SNC – CON SOVRASTANTE COMPLESSO COMMERCIALE IN CORSO DI COSTRUZIONE

Questi beni sono identificati nel **Catasto Terreni** del Comune di Sassari come di seguito descritto.

Foglio	Part.	Zona Cens.	Qualità	Classe	Superficie ha are ca	Reddito dominicale	Reddito agrario	BENE
84	31		Area fab dem		00.02.85			1
84	569		Orto irriguo	3	00.03.02	4,34	2,11	3
84	590		Orto irriguo	3	00.64.83	93,75	45,20	4
84	605		Orto irriguo	1	01.49.73	115,99	77,33	5
84	607		Orto irriguo	1	00.63.84	148,37	65,94	6
84	612		Orto irriguo	1	00.04.10	3,18	2,12	7
84	613		Orto irriguo	2	00.14.13	26,27	12,41	8
84	615		Orto irriguo	1	00.66.21	153,88	68,39	9

Corrispondenza catastale

I dati catastali attuali sono corrispondenti a quelli riportati nell'atto di pignoramento.

Gli intestatari catastali delle suddette particelle corrispondono a quelli risultanti nei Registri immobiliari. Vi è, pertanto, coerenza soggettiva degli immobili.

Attualmente nei terreni è presente una parte del complesso commerciale in corso di costruzione. Quanto illustrato negli estratti di mappa, pertanto, non coincide con lo stato di fatto attuale, tuttavia non risultando ancora l'obbligo di accatastamento della costruzione in corso di realizzazione può ritenersi sussistente anche la conformità oggettiva degli immobili limitatamente alla forma e dimensione dei terreni.

BENE N. 2 - TERRENO UBICATO A SASSARI (SS) – LOC. "ZENTU FIGGHI" – VIA PREDDA NIEDDA SNC – CON SOVRASTANTE COMPLESSO COMMERCIALE IN CORSO DI COSTRUZIONE

Questo bene è identificato nel **Catasto Fabbricati** del Comune di Sassari come di seguito descritto.

Foglio	Part.	Sub.	Zona Cens.	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie catastale	Rendita	Piano	Graffato
84	682			F/1		22.219 mq				

Firmato Da: LUPINO GIOVANNI BATTISTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 67f8542848be4309c045d9cb27dbc276

Corrispondenza catastale

I dati catastali attuali non sono corrispondenti a quelli riportati nell'atto di pignoramento. Al riguardo si richiamano le considerazioni già esposte nel paragrafo relativo alla cronistoria catastale dei beni.

L'intestatario catastale della suddetta particella corrisponde a quello risultante nei Registri immobiliari. Vi è, pertanto, coerenza soggettiva dell'immobile.

Attualmente nell'area è presente una parte del complesso commerciale in corso di costruzione. Quanto illustrato nell'elaborato catastale, pertanto, non coincide con lo stato di fatto attuale, tuttavia non risultando ancora l'obbligo di accatastamento della costruzione in corso di realizzazione può ritenersi sussistente anche la conformità oggettiva dell'immobile limitatamente alla forma e dimensione dell'area.

Nel **Catasto Terreni** lo stesso bene è individuato come segue (senza intestazione):

Foglio	Part.	Porz.	Zona Cens.	Qualità	Classe	Superficie ha are ca	Reddito dominicale	Reddito agrario	BENE
84	682			Ente Urbano		02.22.19			**2**

PATTI

BENI NN. 1- 2 - 3–4–5–6–7–8- 9 - TERRENI UBICATI A SASSARI (SS) – LOC. "ZENTU FIGGHI" – VIA PREDDA NIEDDA SNC – CON SOVRASTANTE COMPLESSO COMMERCIALE IN CORSO DI COSTRUZIONE

Un'area di circa 22.506 mq destinata a parcheggio scoperto con 562 posti auto e uso pedonale, è stata ceduta ad uso pubblico, secondo quanto previsto dal P8, piano di dettaglio di iniziativa privata (piano di lottizzazione convenzionato) susseguente alla Delibera di Consiglio Comunale n. 107/2003 del 30/9/2003, variante al PRG relativa alle aree cimiteriali e zone limitrofe e in seguito alla deliberazione del Consiglio comunale n. 181 del 30.11.2004 relativa alla presa d'atto della destinazione ad uso pubblico delle aree individuate nell'atto d'obbligo di cessione ad uso pubblico di aree destinate a parcheggio e percorsi pedonali, sottoscritto dal signor ---------- in data 5.11.2004 autenticato dal notaio Maria Galletta in data 5.11.2004 rep. 59314 e oggetto di modifica a seguito di delibera del Consiglio Comunale n. 91 del 4/11/2008.

In particolare, nel predetto atto d'obbligo di cessione ad uso pubblico di aree destinate a parcheggio e percorsi pedonali del 5.11.2004, rep. 59314, è riportato quanto di seguito trascritto: "*la ----------, come sopra rappresentata, anche per gli aventi causa, si impegna e si obbliga, in forza di quanto disposto con delibera del Consiglio Comunale di Sassari n. 107 del 30 settembre 2003, a cedere in uso pubblico le aree adibite a parcheggio e percorsi pedonali, della superficie complessiva di mq 22.056 ca, pari a n. 500 posti auto, meglio individuate nella allegata planimetria di cui in premessa. Si impegna e si obbliga,*

Firmato Da: LUPINO GIOVANNI BATTISTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 67f8542848be4309c045d9cb27dbc276

altresì ad ogni onere relativo alla realizzazione, manutenzione e gestione di dette aree cedute; nonché alla fruibilità esclusiva delle stesse per il pubblico nelle giornate del 28, 29, 30, 31 ottobre, e 1 e 2 novembre di ogni anno, in occasione della commemorazione dei defunti".

Inoltre, sono stati destinati ad uso pubblico i percorsi coperti (porticati) ubicati al piano terra e al primo piano, attraverso i quali si può accedere all'interno dei locali commerciali, come da deliberazione del Consiglio comunale n. 181 del 30.11.2004.

SERVITÙ

BENI NN. 1- 2 - 3–4–5–6–7–8- 9 - TERRENI UBICATI A SASSARI (SS) – LOC. "ZENTU FIGGHI" – VIA PREDDA NIEDDA SNC – CON SOVRASTANTE COMPLESSO COMMERCIALE IN CORSO DI COSTRUZIONE

Fatti salvi i patti di cui sopra non risultano servitù a favore e contro i predetti beni.

PARTI COMUNI

BENI NN. 1- 2- 3–4–5–6–7–8- 9 - TERRENI UBICATI A SASSARI (SS) – LOC. "ZENTU FIGGHI" – VIA PREDDA NIEDDA SNC – CON SOVRASTANTE COMPLESSO COMMERCIALE IN CORSO DI COSTRUZIONE

Non risultano parti comuni ad eccezione della situazione di occupazione che riguarda la ex particella 565 (ora 682) di proprietà della società ----------, ma trasformata dalla ----------

STATO CONSERVATIVO

BENI NN. 1- 2 - 3–4–5–6–7–8- 9 - TERRENI UBICATI A SASSARI (SS) – LOC. "ZENTU FIGGHI" – VIA PREDDA NIEDDA SNC – CON SOVRASTANTE COMPLESSO COMMERCIALE IN CORSO DI COSTRUZIONE

Il complesso commerciale in esame si trova allo stato di "grezzo", ultimato per quanto riguarda le strutture portanti, i solai, la copertura e le tamponature esterne con esclusione degli infissi. Risultano parzialmente realizzati i divisori interni nel piano interrato, le pavimentazioni industriali esterne ed interne, le predisposizioni impiantistiche e le opere fognarie come è in parte evidenziato dalla documentazione fotografica allegata.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALENTI

BENI NN. 1- 5–6–8- 9 - TERRENI UBICATI A SASSARI (SS) – LOC. "ZENTU FIGGHI" – VIA PREDDA NIEDDA SNC – CON SOVRASTANTE COMPLESSO COMMERCIALE IN CORSO DI COSTRUZIONE

Il complesso commerciale è costituito da due fabbricati che dal punto di vista planovolumetrico si sviluppano a formare di elle disposta su tre livelli - seminterrato, piano terra e piano primo - con dimensioni di massimo ingombro in pianta in pianta di circa 10.666 mq e 12.000 mq, per un totale di 22.666 mq e altezza di 9,15 m. Il solaio di copertura del piano terra risulta progettato e realizzato per sopportare un sovraccarico totale di 1.000 kg/mq, mentre il solaio del primo piano risulta realizzato per un sovraccarico di 500,00 Kg/mq.

Dalle relazioni tecniche allegate ai titoli edilizi si rileva che la struttura edilizia è stata realizzata con struttura portante a travi, pilastri e solai realizzati in cemento armato

Firmato Da: LUPINO GIOVANNI BATTISTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 67f8542848be4309c045d9cb27dbc276

precompresso, murature di tamponamento perimetrale, archi esterni e parapetti realizzati in pannelli di c.a. prefabbricati, scale e vani ascensore in c.a. gettato in opera, pavimenti in battuto di cemento tipo industriale nei locali destinati ad autorimessa e deposito ai piani interrati e nei terrazzi di copertura adibiti ad autorimessa, canalizzazioni verticali in PVC per lo smaltimento delle acque piovane, tubazioni in "Gheberit" per lo smaltimento delle acque nere, pozzetti fognari di ispezione e controllo, sistemazioni esterne costituite da passaggi pedonali, rampe e scale esterne, impianti idrico sanitari e impianti di scarico.

È assente ogni tipo di finitura interna prevista nel progetto approvato.

Lo stabilimento risulta sfornito di servizi e impianti attivi, salvo quelli necessari per il funzionamento del cantiere.

Gli impianti attualmente presenti sono privi di collaudo e della certificazione di conformità alla normativa vigente ottenibile esclusivamente a seguito di conclusione dei lavori.

STATO DI OCCUPAZIONE

BENI NN. 1- 2 - 3–4–5–6–7–8- 9 - TERRENI UBICATI A SASSARI (SS) – LOC. "ZENTU FIGGHI" – VIA PREDDA NIEDDA SNC – CON SOVRASTANTE COMPLESSO COMMERCIALE IN CORSO DI COSTRUZIONE

Tutti i beni pignorati risultano attualmente custoditi e nella disponibilità del debitore esecutato che ha consentito l'accesso agli stessi per le finalità di questo incarico.

Firmato Da: LUPINO GIOVANNI BATTISTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 67f8542848be4309c045d9cb27dbc276

PROVENIENZE VENTENNALI

Dal certificato notarile versato in atti, aggiornato al 5 luglio 2018, e dalla visura ipotecaria del 10/11/2021 si rileva quanto di seguito.

BENI NN. 1 – 5 – 6 – 8 - 9 - TERRENI UBICATI A SASSARI (SS) – LOC. "ZENTU FIGGHI" – VIA PREDDA NIEDDA SNC – CON SOVRASTANTE COMPLESSO COMMERCIALE IN CORSO DI COSTRUZIONE

Periodo	Proprietà	Atto di compravendita			
Dal 2/2/1989 Al 23/2/2009	----------quota 1/1 di proprietà - C.F. ----------	Rogante	Data	Repertorio N°	Raccolta N°
		Dott. Luigi Maniga	2/2/1989	55193	
		Trascrizione			
		Conservatoria RR.II.	Data	R.G.	R.P.
		Sassari	4/3/1989	2512	1638
Periodo	**Proprietà**	**Atti**			
Dal 23/9/2009 Al 17/2/2011	---------- quota 1/1 di proprietà - C.F. ----------	Atto di mutamento di denominazione o ragione sociale e atto di trasformazione			
		Rogante	Data	Repertorio N°	Raccolta N°
		Dott. Pinna Vistoso	23/2/2009	14155	
		Trascrizione			
		Conservatoria RR.II.	Data	R.G.	R.P.
		----------	---------	----------	----------
		Registrazione			
		Presso	Data	N.	
		Sassari	23/2/2009	1470	
Periodo	**Proprietà**	**Atti**			
Dal 17/2/2011 Ad oggi	---------- quota 1/1 di proprietà - C.F. ----------	Atto di trasformazione di società			
		Rogante	Data	Repertorio N°	Raccolta N°
		Dott. Pinna Vistoso	17/2/2011	16526	8001
		Trascrizione			
		Conservatoria RR.II.	Data	R.G.	R.P.
		Sassari	8/3/2011	3451	2279

Pertanto:

- non risulta sussistere continuità nelle trascrizioni per il ventennio precedente alla data di trascrizione del pignoramento poiché non risulta trascritto il cambio di denominazione della Società da ----------a ----------. avvenuta nel 2009;
- la situazione della proprietà antecedente il ventennio della trascrizione del pignoramento risulta variata (risulta modificata per due volte la denominazione della società proprietaria);
- la situazione della proprietà risulta attualmente invariata.

Firmato Da: LUPINO GIOVANNI BATTISTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 67f8542848be4309c045d9cb27dbc276

BENI NN. 3 – 4 TERRENI UBICATI A SASSARI (SS) – LOC. "ZENTU FIGGHI" – VIA PREDDA NIEDDA SNC – CON SOVRASTANTE COMPLESSO COMMERCIALE IN CORSO DI COSTRUZIONE

Periodo	Proprietà	Atto di compravendita			
Dal 10/4/1990 Al 23/2/2009	----------quota 1/1 di proprietà - C.F. ----------	Rogante	Data	Repertorio N°	Raccolta N°
		Dott.ssa Maria Galletta	10/4/1990	12361	
		Trascrizione			
		Conservatoria RR.II.	Data	R.G.	R.P.
		Sassari	20/4/1990	4754	3195
Periodo	**Proprietà**	**Atti**			
Dal 23/9/2009 Al 17/2/2011	----------quota 1/1 di proprietà - C.F. ----------	Atto di mutamento di denominazione o ragione sociale e atto di trasformazione			
		Rogante	Data	Repertorio N°	Raccolta N°
		Dott. Pinna Vistoso	23/2/2009	14155	
		Trascrizione			
		Conservatoria RR.II.	Data	R.G.	R.P.
		----------	---------	----------	----------
		Registrazione			
		Presso	Data	N.	
		Sassari	23/2/2009	1470	
Periodo	**Proprietà**	**Atti**			
Dal 17/2/2011 Ad oggi	----------quota 1/1 di proprietà - C.F. ----------	Atto di trasformazione di società			
		Rogante	Data	Repertorio N°	Raccolta N°
		Dott. Pinna Vistoso	17/2/2011	16526	8001
		Trascrizione			
		Conservatoria RR.II.	Data	R.G.	R.P.
		Sassari	8/3/2011	3451	2279

Pertanto:

- non risulta sussistere continuità nelle trascrizioni per il ventennio precedente alla data di trascrizione del pignoramento poiché non risulta trascritto il cambio di denominazione della Società da ----------a ----------. avvenuta nel 2009;
- la situazione della proprietà antecedente il ventennio della trascrizione del pignoramento risulta variata (risulta modificata per due volte la denominazione della società proprietaria);
- la situazione della proprietà risulta attualmente invariata.

Firmato Da: LUPINO GIOVANNI BATTISTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 67f8542848be4309c045d9cb27dbc276

BENE N. 7 - TERRENO UBICATO A SASSARI (SS) – LOC. "ZENTU FIGGHI" – VIA PREDDA NIEDDA SNC – CON SOVRASTANTE COMPLESSO COMMERCIALE IN CORSO DI COSTRUZIONE

Periodo	Proprietà	Atti			
Dato non riportato nella certificazione notarile	----------, ----------, ----------, ----------	Rogante	Data	Repertorio N°	Raccolta N°
		Trascrizione			
Periodo	**Proprietà**	**Atti**			
Dal 24/9/2001 Al 23/2/2009	----------quota 1/1 di proprietà - C.F. ----------	Rogante	Data	Repertorio N°	Raccolta N°
		Dott. Giovanni Maniga	24/9/2001	192002	
		Trascrizione			
		Conservatoria RR.II.	Data	R.G.	R.P.
		Sassari	28/9/2001	16131	12148
Periodo	**Proprietà**	**Atti**			
Dal 23/9/2009 Al 17/2/2011	----------quota 1/1 di proprietà - C.F. ----------	Atto di mutamento di denominazione o ragione sociale e atto di trasformazione			
		Rogante	Data	Repertorio N°	Raccolta N°
		Dott. Pinna Vistoso	23/2/2009	14155	
		Trascrizione			
		Conservatoria RR.II.	Data	R.G.	R.P.
		----------	---------	----------	----------
		Registrazione			
		Presso	Data	N.	
		Sassari	23/2/2009	1470	
Periodo	**Proprietà**	**Atti**			
Dal 17/2/2011 Ad oggi	---------- quota 1/1 di proprietà - C.F. ----------	Atto di trasformazione di società			
		Rogante	Data	Repertorio N°	Raccolta N°
		Dott. Pinna Vistoso	17/2/2011	16526	8001
		Trascrizione			
		Conservatoria RR.II.	Data	R.G.	R.P.
		Sassari	8/3/2011	3451	2279

Pertanto:

- nel certificato notarile non risulta indicato l'atto di provenienza ultraventennale di questo terreno;
- non risulta sussistere continuità nelle trascrizioni per il ventennio precedente alla data di trascrizione del pignoramento poiché non risulta trascritto il cambio di denominazione della Società da ----------a ---------- avvenuta nel 2009;
- la situazione della proprietà antecedente il ventennio della trascrizione del pignoramento risulta variata (risulta modificata per due volte la denominazione della società proprietaria);
- la situazione della proprietà risulta attualmente invariata.

Firmato Da: LUPINO GIOVANNI BATTISTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 67f8542848be4309c045d9cb27dbc276

FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI

BENI NN. 1–2–3–4–5–6–7–8- 9 - TERRENI UBICATI A SASSARI (SS) – LOC. "ZENTU FIGGHI" – VIA PREDDA NIEDDA SNC – CON SOVRASTANTE COMPLESSO COMMERCIALE IN CORSO DI COSTRUZIONE

Dalla certificazione notarile versata in atti, aggiornata al 5 luglio 2018, e dalla visura ipotecaria del 10/11/2021 risultano le seguenti formalità pregiudizievoli:

Iscrizioni

- **Ipoteca volontaria** derivante da Contratto di mutuo
  Iscritto a Sassari il 4/8/2006 - Reg. gen. 14313 - Reg. part. 2674
  Importo: € 30.000.000,00 a garanzia della somma di € 15.000.000,00
  A favore di MPS Banca per l'impresa S.p.a. con sede in Firenze C.F. 00816350482 contro la società ----------
  Rogante: Dott.ssa Maria Galletta Notaio, Sassari 3/8/2006 - n° repertorio: 64360
  Ipoteca su intera proprietà delle unità immobiliari.

- **Ipoteca volontaria** derivante da Contratto di mutuo
  Iscritto a Sassari il 4/8/2006 - Reg. gen. 14313 - Reg. part. 2675
  Importo: € 22.000.000,00 a garanzia della somma di € 11.000.000,00
  A favore di Unipol Merchant - Banca per le imprese S.p.a. con sede in Bologna (BO) C.F. 08732080158 contro la società ----------
  Rogante: Dott.ssa Maria Galletta Notaio, Sassari 3/8/2006 - n° repertorio: 64360
  Ipoteca su intera proprietà delle unità immobiliari.

- **Ipoteca volontaria** derivante da Contratto di mutuo
  Iscritto a Sassari il 4/8/2006 - Reg. gen. 14313 - Reg. part. 2476
  Importo: € 22.000.000,00 a garanzia della somma di € 11.000.000,00
  A favore di Unicredit Banca d'impresa S.p.a. con sede in Verona (Vr) C.F. 03656170960 contro la società ----------
  Rogante: Dott.ssa Maria Galletta Notaio, Sassari 3/8/2006 - n° repertorio: 64360
  Ipoteca su intera proprietà delle unità immobiliari.
- **Ipoteca giudiziale**
  Iscritto a Sassari il 9/5/2018 - Reg. gen. 5956 - Reg. part. 986
  Importo: € 2.700.000,00 capitale di 2.668.149,66
  A favore di Siena NPL 2018 S.r.l. con sede in Roma (RM) C.F. 14535321005 contro la società ----------

Firmato Da: LUPINO GIOVANNI BATTISTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 67f8542848be4309c045d9cb27dbc276

Trascrizioni

- **Verbale di pignoramento**

  Trascritto a Sassari il 3/7/2018 - Reg. gen. 8930 - Reg. part. 6451

  A favore di Siena NPL 2018 S.r.l. con sede in Roma (RM) C.F. 14535321005 contro la società ----------

NORMATIVA URBANISTICA

In data 14/10/2021 (protocollo n. 0194991 del 15/10/2021) è stato richiesto il Certificato di Destinazione Urbanistica che è stato rilasciato dal Comune di Sassari il giorno 11.11.2021 e ricevuto per mezzo PEC il 15/11/2021 (All. 5).

Pertanto, fatte in ogni caso salve e prevalenti le eventuali diverse indicazioni che contenute nel certificato di destinazione urbanistica, che deve intendersi qui integralmente richiamato, dall'esame dello stresso e della cartografia del PUC pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Sassari si rileva quanto di seguito esposto.

La potenzialità edilizia del lotto in esame è stabilita e regolamentata dalle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PUC, approvato definitivamente con Delibera del CC n. 43 del 26.7.2012 e successiva delibera CC n. 35 del 18.11.2014, con verifica di coerenza di cui alla Determinazione RAS 3280/DG del 2.12.2014, pubblicata nel BURAS n° 58 Parte III del 11.12.2014.

Le modifiche più rilevanti allo strumento urbanistico risultano avvenute in data 26.7.2016 con Delibera del Consiglio Comunale n. 50 "Adozione Regolamento Edilizio Comunale – Variante al PUC ai sensi dell'articolo 20 della L. R. 45/1989" mediante la quale è stato revisionato il Regolamento Edilizio Comunale di Sassari.

A seguito di deliberazione del Consiglio Comunale n 20 del 9.6.2020 è stata approvata preliminarmente la variante alle NTA del PUC con il fine di apportare interventi correttivi delle NTA e di armonizzazione delle destinazioni d'uso in relazione al mutato quadro normativo a cui è seguita fase relativa alle osservazioni.

Infine, con Delibera del Consiglio Comunale n°4 del 02.02.2021 è stata adottata in via definitiva una Variante alle Norme di Attuazione del PUC vigente, pertanto i terreni di cui al presente certificato sono sottoposti alle Misure di Salvaguardia ai sensi dell'Art. 12, Comma 3, del D.P.R. 380/2001 e alla normativa riportata nel certificato di destinazione urbanistica alle pagg. 3 e seguenti.

Pertanto, rispetto al suddetto stato delle cose, la qualificazione urbanistica delle particelle catastali che compongono il lotto in questione risulta essere la seguente.

BENI NN. 1–2–3–4–5–6–8- 9 - TERRENI UBICATI A SASSARI (SS) – LOC. "ZENTU FIGGHI" – VIA PREDDA NIEDDA SNC – CON SOVRASTANTE COMPLESSO COMMERCIALE IN CORSO DI COSTRUZIONE

Zona D – Sottozona D3 - Grandi centri commerciali esistenti (art. 36 e 41 delle NTA PUC): Foglio 84 – part. 31 (parte) - 569 – 590 – 605 (parte) – 607 (parte) – 613 (parte) - 615 (parte) 682 (parte).

Firmato Da: LUPINO GIOVANNI BATTISTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 67f8542848be4309c045d9cb27dbc276

Ambiti di servizi di quartiere - zone "S" – sottozona S4.1 aree per parcheggi pubblici (art. 78 e 83 delle NTA PUC): Foglio 84 – particelle 31 (parte) - 605 (parte) – 607 (parte) – 612 – 613 (parte) - 615 (parte) - 682 (parte)**.**

Firmato Da: LUPINO GIOVANNI BATTISTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 67f8542848be4309c045d9cb27dbc276

Zona D – Sottozona D3 - Grandi centri commerciali esistenti
(art. 36 e 41 delle NTA PUC)

Art. 36 AMBITI DELLA PRODUZIONE E COMMERCIO - ZONA "D"

Definizione e rapporti con il PPR

Sono le parti del territorio destinate a complessi produttivi esistenti o di nuovo impianto.

Nelle zone D sono compresi gli insediamenti che il PPR identifica come "insediamenti produttivi a carattere industriale, artigianale e commerciale" come "grande distribuzione commerciale" e come "aree estrattive".

Indirizzi di pianificazione e definizione delle sottozone.

Per le aree industriali il PUC prevede il completamento delle infrastrutture esistenti ed il recupero ambientale con particolare attenzione alle zone di margine prevedendo anche corridoi verdi per meglio separare gli impianti produttivi dalle realtà territoriali circostanti.

Per l'ubicazione di nuove aree produttive si è confermata localizzazione di Truncu Reale.

Il PUC identifica le seguenti sottozone:

D1 Grandi aree industriali e artigianali;

D2.1 Insediamenti produttivi compatibili con la residenza;

D2.2 Insediamenti produttivi e artigianali;

D2.3 Insediamenti produttivi e artigianali agro-industriali;

D3 Grandi centri commerciali esistenti;

D4 Aree estrattive di prima e seconda categoria;

Ai sensi dell'art. 8, comma 1 del D.A. 20/12/1983 n° 2266/u, il P.A., dove prescritto, dovrà prevedere una superficie pari almeno al 10% dell'intera superficie oggetto di intervento, da destinare a spazio pubblico o ad attività collettive, verde pubblico o a parcheggi, con esclusione delle sedi viarie. Per i nuovi insediamenti commerciali, ove previsti, dovrà essere inoltre garantita una quota pari almeno ad 80 (ottanta) metri quadrati di superficie, per spazi pubblici o ad uso pubblico, escluse le aree per la viabilità, ogni 100 (cento) metri quadrati di superficie lorda di pavimento, di cui almeno la metà deve essere destinata a parcheggio. Qualora vi siano aree della zona territoriale omogenea di cui al presente articolo ricadenti nelle aree di pericolosità idraulica e/o da frana come individuate nelle tavole della serie 6 di sovrapposizione dello *zoning* alle aree di pericolosità idraulica e/o da frana si applicano le disposizioni di cui al titolo VII delle presenti NTA.

Il complesso in esame è inserito all'interno di sottozona D3 e pertanto qualificato quale Grande centro commerciale esistente, disciplinata dall''art. 41 delle NTA.

Firmato Da: LUPINO GIOVANNI BATTISTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 67f8542848be4309c045d9cb27dbc276

Art. 41 ZONA D3 - GRANDI CENTRI COMMERCIALI ESISTENTI

Descrizione: si tratta dei grandi centri commerciali esistenti ubicati tutti a Predda Niedda Destinazioni ammesse: sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso: - d2.1 commercio al dettaglio come normato nell'Allegato E2 Piano del Commercio; - d2.2 pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande; - d2.3 commercio all'ingrosso.

Le categorie d'intervento edilizio previste sono: I1 (manutenzione ordinaria), I2 (manutenzione straordinaria), I3 (restauro e risanamento conservativo), I4 (ristrutturazione edilizia), I12 (opere interne, le quali sono già ricomprese all'interno della manutenzione straordinaria così come stabilito dall'art. 3 comma b del DPR 380/01).

BENI NN. 1–2-5–6–7–8- 9 - TERRENI UBICATI A SASSARI (SS) – LOC. "ZENTU FIGGHI" – VIA PREDDA NIEDDA SNC – CON SOVRASTANTE COMPLESSO COMMERCIALE IN CORSO DI COSTRUZIONE

Ambiti di servizi di quartiere - zone "S" – sottozona S4.1 aree per parcheggi pubblici

(art. 78 e 83 delle NTA PUC)

Zona Urbanistica S come definita dall'art. 78 delle NTA del PUC che così le definisce quali *"Parti del territorio destinate ad edifici, attrezzature ed aree al diretto servizio degli insediamenti residenziali".* Comprendono le aree per parcheggi, nella quantità minima di mq 2.50 per abitante. L'amministrazione comunale potrà utilizzare le zone S per tutti i servizi previsti dall'art. 6 del D.A. 20.12.1983 n° 2266/U, indipendentemente dalla loro classificazione nel piano". Difatti in sottozona S4.1, disciplinata dall'art. 82 delle NTA, sono individuate quelle aree per parcheggi pubblici a raso all'interno delle zone D.

Una parte dell'area in studio, in cui si trova il parcheggio ad uso pubblico, ricade all'interno di area di rispetto cimiteriale, individuata nella cartografia del PUC come fascia perimetrale di m 50 lungo il perimetro del cimitero esistente e di quello in ampliamento, adiacente difatti all'area in esame. Si tratta delle particelle 605 (parte) – 607 (parte) – 612 – 613 (parte) - 615 (parte) - 682 (parte)**.**

I riferimenti normativi sono contenuti nell'articolo 338 del testo unico leggi sanitarie, approvato con R.D. n. 1265 del 1934 e l'articolo 57 del D.P.R. n. 285 del 1990 (Regolamento di polizia mortuaria). In queste aree è vietata l'edificazione, tuttavia come per tutte le zone soggette a vincoli di rispetto, sono sempre ammessi, anche nella zona di rispetto cimiteriale, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente. Nel caso specifico l'edificazione è avvenuta contestualmente ai lavori per l'ampliamento e antecedentemente all'approvazione del PUC, difatti non vi sono stati rilievi da parte degli uffici rispetto a questo elemento.

Tutta l'area ricade, infine, nell'ambito n. 14 del Piano Paesaggistico Regionale, ambiti locali di progettazione paesaggistica: siti produttivi di riqualificazioni e recupero; assetto

Firmato Da: LUPINO GIOVANNI BATTISTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 67f8542848be4309c045d9cb27dbc276

insediativo: grandi aree industriali; assetto insediativo: di carattere industriale, artigianale e commerciale.

Si segnala, infine, che la società "----------" risulta avere presentato osservazioni alle nuove norme tecniche di attuazione del PUC. Attraverso tali osservazioni risulta che sia stato richiesto il cambio di destinazione d'uso della zona urbanistica D3, centri commerciali esistenti, in zona urbanistica D2.1, insediamenti produttivi compatibili con la residenza.

Da quanto appreso da organi di informazione l'osservazione risulta accolta.

Pertanto, la porzione di area ricadente in zona urbanistica D3 ove sorge l'attuale fabbricato non ancora ultimato risulterebbe destinata a cambiare l'attuale classificazione urbanistica.

REGOLARITÀ EDILIZIA

BENI NN. 1–2–3–4–5–6–7–8- 9 - TERRENI UBICATI A SASSARI (SS) – LOC. "ZENTU FIGGHI" – VIA PREDDA NIEDDA SNC – CON SOVRASTANTE COMPLESSO COMMERCIALE IN CORSO DI COSTRUZIONE

Al fine di verificare la conformità tecnica e amministrativa del complesso edilizio in esame è stato effettuato un accesso agli atti presso l'archivio del settore attività produttive e edilizia privata del Comune di Sassari. L'istanza è stata presentata per mezzo PEC il 9/2/2021, protocollo del Comune di Sassari n. GE 2021/26955.

L'autorizzazione all'accesso agli atti è stata comunicata con PEC del 2/3/2021.

In data 15/3/2021, mediante PEC, è stata trasmessa la documentazione in formato digitale. Per la documentazione archiviata in formato cartaceo è stato invece accordato un accesso in presenza presso l'archivio comunale. Quest'ultima documentazione è stata visionata il giorno 29/3/2021.

Dall'esame dei documenti esibiti dal Comune di Sassari si può riferire che il complesso edilizio esistente è stato realizzato in forza di una serie di provvedimenti edilizi che possono essere così riassunti in ordine cronologico:

Provvedimento Unico (P.U.) prot. n° 85020 del 24.12.2004 a nome di ---------- in qualità di legale rappresentante della società "----------" per la realizzazione di un impianto produttivo costituito da n° 15 medie strutture di vendita (MSV), di cui n° 2 alimentari, in Loc. Zentu Figghi. Comunicazione di inizio lavori: 11/02/2005 – Termine dei lavori previsto: 10/2/2008.

Variante con nuovo P.U. SU/05/183 prot. n° 59497 del 23.09.2005, sempre della società "----------"; la variante riguardava la "*modifica degli accessi del lotto e abbassamento quota sistemazione dell'insediamento produttivo rispetto a quella assentita*".

Firmato Da: LUPINO GIOVANNI BATTISTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 67f8542848be4309c045d9cb27dbc276

Seconda variante con P.U. SU/08/18 prot. n°8615 del 30.1.2008 mediante il quale è stata concesso e autorizzato alla società "----------" un aumento di volumi e una proroga di 18 mesi, fino al 21.08.2009, per la conclusione dei lavori;

P.U. SU/09/66 prot. n° 73159 del 19.08.2009 con il quale viene autorizzata una nuova proroga per la conclusione dei lavori al 21.08.2010 alla società nel frattempo denominata "----------" ;

P.U. prot n° SU/10/45 66146 del 19.07.2010 per un ulteriore proroga dei predetti termini per la conclusione dei lavori fino al 21.08.2011;

Successivamente risulta emesso un provvedimento negativo su una ulteriore richiesta di proroga per 18 mesi dei termini per l'ultimazione dei lavori di cui al P.U. n° 85020 del 24.12.2004 con provvedimento DU/11/168 prot. n° 81315 del 04.08.2011.

Nello stesso anno risulta presentata un'istanza di accertamento di conformità ai sensi dell'art. 16 della L.R. n° 23/1985 a cui è seguito provvedimento conclusivo positivo n° C/11/00193 del 22/08/2011 finalizzato a regolarizzare alcune modifiche di modesta entità degli spazi esterni e dei locali tecnici al piano seminterrato e le variazioni di altezza dello spessore dei solai che hanno comportato una variazione in aumento dei volumi all'interno del massimo consentito;

Negli anni seguenti tra il 2012 ed il 2014, a nome della società nel frattempo variata in "----------", risultano presentate due DUAAP (dichiarazione unica autocertificativa attività produttive) al fine di rinnovare il titolo abilitativo senza variazioni (DUAAP n° 765 del 10/2/2012) e per le opere di finitura (DUAAP n° 1709 del 29/5/2012);

Nel 2013 con DUAAP n° 3786 del 15/02/2013 è stata comunicato al Comune di Sassari l'inizio lavori di completamento di cui alla DUAAP prot. 15387 del 10/02/2012 relativa al rinnovo del titolo abilitativo, scaduto in data 21/08/2011; con DUAAP n° 9393 del 10/11/2014 è stata comunicata la ripresa lavori di realizzazione di un complesso commerciale.

Nel 2017 con DUA (Dichiarazione Unica Autocertificativa) presentata dalla società ----------sul Portale Sardegna SUAPE, codice univoco SS 16501, prot. 33196 del 6/3/2017, a seguito della conclusione del procedimento in conferenza dei servizi che ha comportato una prima fase istruttoria e dopo una seconda conferenza dei Servizi, indetta e convocata alla RAS secondo i tempi ed i modi previsti dall'art. 4 commi 5 e seguenti della LR 5/2006, è stato rilasciato provvedimento unico autorizzativo DU/2017/70, con prot. 73390 del 22/05/2017 per "*variante in corso d'opera per l'accorpamento delle superfici commerciali in un complesso produttivo destinato ad attività commerciali sito in località Zentu Fighi finalizzata alla realizzazione di un centro commerciale della superficie di 27.137 mq. (di cui*

Firmato Da: LUPINO GIOVANNI BATTISTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 67f8542848be4309c045d9cb27dbc276

3.265 mq destinati alla vendita di prodotti alimentari), composto da n. 54 esercizi commerciali di varie dimensioni e due pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande.
Il provvedimento di Variante prevede dunque l'accorpamento delle 15 medie superfici commerciali di vendita in un complesso commerciale unitario come definito dall'art 3 comma 5 della LR 5/06 suddiviso in 54 esercizi commerciali serviti da gallerie interne coperte.

In data 29/8/2018 risulta rilasciato dal Comune di Sassari un provvedimento di proroga (prot. 145439 del 29/8/2018) di un anno del titolo abilitativo, ovvero di inizio e completamento dei lavori dell'intervento assentito con il provvedimento DU/17/70, motivato "*in considerazione della mole dell'opera da realizzare e delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, e alla luce delle motivazioni espresse nel modello F5".*
L'inizio lavori risulta dichiarato il 28/8/2019.
Il termine lavori risulta previsto il 27/8/2022.
Tuttavia, va tenuto presente che ai sensi dell'art. 103, comma 2, del D.L. 17/03/2020, n. 18 (c.d. Decreto Cura Italia) tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati - compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del D.P.R. 380/2001 (Testo unico edilizia) - in scadenza tra il 31/01/2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 conservano la loro validità per i **90 giorni** successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Attualmente lo stato di emergenza risulta protratto fino al 31.12.2021

La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), alle segnalazioni certificate di agibilità (SCA), nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Regolarità edilizia

Dal confronto tra gli elaborati grafici allegati all'ultimo titolo edilizio depositato presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Sassari (DUAAP del 2017) e lo stato di fatto osservato nei sopralluoghi appare emergere una situazione di conformità tra quanto finora realizzato e quanto previsto nel progetto approvato.

Si segnala, tuttavia, che tutti i titoli edilizi esaminati sono stati rilasciati alla ----------, poi divenuta ----------e ----------la quale fin dal primo progetto ha dichiarato di essere proprietaria di tutte le aree edificabili, mentre una parte rilevante di queste aree, come si è già detto, è di proprietà della ----------che non risulta avere partecipato a questo progetto né come soggetto proponente né mediante atti espressi

Firmato Da: LUPINO GIOVANNI BATTISTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 67f8542848be4309c045d9cb27dbc276

di consenso all'esecuzione della demolizione del proprio fabbricato e delle successive opere di trasformazione urbanistico edilizie dei suoli.

I titoli edilizi, pertanto, potrebbero essere esposti a contestazioni da parte della ---------- e da parte dell'Amministrazione comunale, se resa edotta, che risulta tenuta a verificare le condizioni di legittimazione previste dall'art. 11 del D.P.R. n. 380/2001.

VINCOLI OD ONERI CONDOMINIALI

BENI NN. 1–2–3–4–5–6–7–8- 9 - TERRENI UBICATI A SASSARI (SS) – LOC. "ZENTU FIGGHI" – VIA PREDDA NIEDDA SNC – CON SOVRASTANTE COMPLESSO COMMERCIALE IN CORSO DI COSTRUZIONE

Non risultano sussistere oneri condominiali.

STIMA

BENI NN. 1–2–3–4–5–6–7–8- 9 - TERRENI UBICATI A SASSARI (SS) – LOC. "ZENTU FIGGHI" – VIA PREDDA NIEDDA SNC – CON SOVRASTANTE COMPLESSO COMMERCIALE IN CORSO DI COSTRUZIONE

Per la stima dell'immobile in esame si è fatto ricorso al metodo basato sul costo di ricostruzione deprezzato delle opere esistenti in quanto dalle indagini compiute è emerso che non esiste un mercato di beni analoghi direttamente confrontabili con quello in esame, circostanza che comporta l'esclusione del metodo sintetico comparativo.

Inoltre, stante l'incertezza sulla futura destinazione d'uso del complesso edilizio, si è dell'avviso che allo stato attuale delle cose il predetto metodo estimativo rappresenti la migliore opzione possibile per pervenire ad un risultato non influenzato da prese di posizione soggettive sui possibili scenari futuri e sulle sottostanti ipotesi da assumere per comporre le informazioni di natura prospettica da utilizzare nella valutazione estimativa.

Per lo sviluppo del metodo basato sul costo di ricostruzione deprezzato si assume convenzionalmente che tutti i fattori di costo siano riferiti al momento della stima anche se gli stessi costi sono stati affrontati in tempi precedenti.

La formula estimativa che si è sviluppata in questo specifico caso è riassumibile con la seguente espressione:

$$V = Ca + Cc + SPt + K\ urb$$

dove

V = Valore del complesso edilizio da ricercare mediante la stima;

Ca = costo dell'area edificata al netto del valore del soprastante nuovo fabbricato;

Cc = costo di costruzione del fabbricato;

SPt = Spese tecniche;

K urb = oneri di urbanizzazione.

Firmato Da: LUPINO GIOVANNI BATTISTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 67f8542848be4309c045d9cb27dbc276

Nella fattispecie il costo dell'area edificata (Ca) è stato determinato sulla scorta di diversi valori unitari emersi dalle indagini di mercato effettuate allo scopo.

Tra i dati acquisiti ed esaminati si ritengono utili indicatori di valore:

1) il recente prezzo di mercato (circa 137,00 €/mq – anno 2020) formatosi in una recente compravendita di un'area di circa 3.000 mq in zona S4.1, ubicata nella stessa via Predda Niedda a circa 600 m di distanza dall'immobile oggetto di questa procedura, trasformata in parcheggi all'aperto gravati dall'uso pubblico similmente a quella a quella oggetto di questa perizia, quindi analoga dal punto di vista urbanistico, dell'utilizzo e dell'ubicazione;
2) il prezzo di mercato di un capannone da demolire e ricostruire formatosi in una recente compravendita (2020) di un'area vicina ricadente in zona D2.1 (circa 57,00 €/mq);
3) il recente prezzo di mercato (257,00 €/mq – anno 2020) di un'area di circa 2.000 mq in zona D2.1, trasformata in superficie di pertinenza al servizio di un edificio commerciale, ubicata nella stessa Via Predda Niedda, a circa 600 m di distanza dall'immobile oggetto di questa procedura;

In particolare i suddetti valori sono stati ricavati da una compravendita del 17/9/2020, Notaio Riccardo Napoli, rep. 6215/4087, trascritta a Sassari il 23/9/2020 ai nn. 11254/8591 e da una scrittura privata rep. 15918, Notaio Dott. Francesco Pianu, trascritta a Sassari il 9/11/2020 ai nn. 13854/10507.

Inoltre:

4) il prezzo a base d'asta di 11 lotti di terreni edificabili di varie dimensioni posti in vendita dal Consorzio Zona Industriale Regionale in liquidazione Predda Niedda (109,20 €/mq per le zone D – Determinazione n. 12 del 30/32021 del Commissario liquidatore del Consorzio Industriale Regionale "Predda Niedda Sassari"); fra questi lotti è indicativa per le sue dimensioni un'area di circa 13.000 mq, in zona D2.1 estremamente periferica, posta in vendita a 1.411.828,00 €;
5) i prezzi offerta di alcuni lotti edificabili più decentrati, lontani dalle strade di maggior visibilità e traffico veicolare, posti in vendita da privati a prezzi offerta compresi tra 85,00 €/mq (lotti di circa 1.000 mq in zona estremamente periferica e forma del terreno adatta a medio piccole strutture) e circa 140,00 €/mq (lotto di circa 2.500 mq in zona a maggior visibilità e traffico veicolare);
6) il valore stimato nel 2019 in una recente esecuzione immobiliare per un terreno edificabile in posizione decentrata, zona D 2.2 (218,00 €/mq, ovvero 733.000,00 € per un lotto di 3.350 mq – E.I. 36/2015 RGE Tribunale di Sassari - asta bandita per il 16/9/2021 al prezzo pieno di perizia, valutato quindi congruo), indicativo della tendenza delle quotazioni nell'area di Predda Niedda (le indagini del perito forniscono risultati compresi tra 150 e 300,00 €/mq);
7) il valore ai fini IMU stimato dal Comune di Sassari nel 2012/13 di 111,00 €/mq.

Firmato Da: LUPINO GIOVANNI BATTISTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 67f8542848be4309c045d9cb27dbc276

Dall'analisi delle informazioni raccolte, considerata la scarsità dell'offerta di lotti edificabili, soprattutto in ottima posizione come quella di questo immobile, che è prossimo alla città, dotato di notevole visibilità commerciale e facilmente raggiungibile con mezzi privati e pubblici attraverso una strada ad alto traffico veicolare per tutta la giornata, ideale quindi per le attività commerciali, nella fattispecie si ritengono appropriati i seguenti più probabili valori di mercato:

- 137,00 €/mq per l'area già trasformata ricadente in zona S4.1;
- 180,00 €/mq per l'area edificata, ovvero il valore medio arrotondato tra il prezzo a base d'asta dei lotti di terreni edificabili posti in vendita dal Consorzio Zona industriale regionale in liquidazione Predda Niedda e il prezzo determinatosi recentemente in una compravendita di un lotto edificato più piccolo posto nelle immediate vicinanze; tale quotazione rappresenta all'incirca anche il valore ottenibile incrementando il minimo di 109,00 €/mq riscontrato per un lotto periferico di 13.000 mq dell'incidenza percentuale del valore di posizione, quest'ultima apprezzabile confrontando il prezzo reale verificatosi nella via Predda Niedda (257,00 €/mq) per un lotto di circa 2.000 mq e il prezzo offerta (140,00 €/mq) rilevato per un lotto della stessa classe dimensionale di 2.500 mq ubicato in una posizione più decentrata a minor traffico e visibilità commerciale rispetto alla Via Predda Niedda; risulterebbe in realtà una differenza in più di circa il 10% (circa 200,00 €/mq) che il sottoscritto tuttavia ritiene di non dover considerare in quanto nei limiti accettabili dell'alea estimale;
- **Cc** = costo di costruzione del fabbricato, determinato mediante una stima parametrica per classi di opere; il procedimento consente di pervenire a una previsione del più probabile costo di costruzione del fabbricato attraverso i costi indicativi di opere simili già realizzate riunite per gruppi e fasi costruttive che rappresentano il parametro di confronto. La stima del valore delle opere presenti nell'area edificabile oggetti di questa perizia è stata effettuata applicando una percentuale di lavori finiti al costo totale dell'opera. Per determinare la quota di opere già realizzate si è fatto riferimento alle tabelle percentuali di incidenza dei costi del bollettino Prezzi Tipologie Edilizie edito dalla DEI - Tipografia del Genio Civile e del Comune di Sassari, mentre per determinare i costi di costruzione si è fatto riferimento ai costi medi indicativi di strutture simili riportate nei prezziari dell'Agenzia delle Entrate rivalutate mediante indici ISTAT del costo di costruzione.

In particolare, dall'esame dei prezzari dell'Agenzia delle Entrate si rileva che:

- il costo aggiornato dei piani seminterrati e interrati destinati a parcheggi si attesta intorno ai 320,00 €/mq;
- il costo aggiornato dei magazzini e depositi si attesta intorno ai 430,00 €/mq;
- il costo aggiornato dei supermercati, della grande distribuzione in fabbricati dedicati, anche in parchi commerciali, si attesta intorno ai 685,00 €/mq;

Firmato Da: LUPINO GIOVANNI BATTISTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 67f8542848be4309c045d9cb27dbc276

SPt = Spese tecniche, che si identificano con la remunerazione di tutti i servizi tecnici necessari alla realizzazione del progetto edilizio; per al loro stima si è fatto riferimento ai costi medi stimabili nel 5% del costo a nuovo delle opere realizzate;

K urb = oneri di urbanizzazione, dato reale ricavato dalla documentazione presente nella pratica edilizia consultata negli archivi dell'ufficio tecnico del Comune di Sassari.

Deprezzamento: il deprezzamento è stato calcolato con la formula dell'Unione Europea degli Esperti Contabili U.E.E.C. 1973:

$$D_t\% = \frac{\left(\frac{t}{n} \cdot 100 + 20\right)^2}{140} - 2{,}86 .$$

Nella fattispecie ipotizzando una durata del fabbricato di 75 anni e una vita già trascorsa di circa 13 anni il deprezzamento fisico D risulta del 9,95%.

D = $[(13/75 * 100 + 20)^2/140] – 2,86$ = 9,95% che si arrotonda al 10%

Tanto rilevato si procede alla stima del costo di costruzione deprezzato al quale sarà anche detratto il 5% forfettario per tener conto dell'assenza nelle vendite all'asta della garanzia per vizi della cosa.

	AREA	sup. (mq)	costo mq		costo totale
costo area	Area edificabile in Zona D3	39.090,00	180,00 €		7.036.200,00 €
	Area in zona S4.1	20.000,00	137,00 €		2.740.000,00 €
	COSTO AREA EDIFICATA				**9.776.200,00 €**
	STRUTTURA	**sup. (mq)**	**costo mq**	**% opere**	**costo opere realizzate**
costo costruzione	Piano interrato	20.627,00	430,00 €	55,00%	4.878.285,50 €
	Piano Terra - Primo Piano	43.323,00	685,00 €	30,00%	8.902.876,50 €
	Parcheggi piano interrato	22.128,00	320,00 €	55,00%	3.894.528,00 €
	Valore opera finita		**45.626.825,00 €**		
	Opere realizzate			**38,74%**	**17.675.690,00 €**
	Deprezzamento	10,00%			**- 1.767.569,00 €**
	COSTO DEPREZZATO DELLA STRUTTURA				**15.908.121,00 €**
Spese tecniche	Oneri tecnici	5,00%			**883.784,50 €**
	Oneri di Urbanizzazione				**1.755.145,00 €**
	COSTI TECNICI E ONERI DI URBANIZZAZIONE				**2.638.929,50 €**
	PIU' PROBABILE VALORE DI RICOSTRUZIONE DEPREZZATO				**28.323.250,50 €**
	Deprezzamento per assenza di garanzia per vizi della cosa (5%)				1.416.162,53 €
	PIU' PROBABILE VALORE DI RICOSTRUZIONE DEPREZZATO ARROTONDATO				**26.900.000,00 €**

Firmato Da: LUPINO GIOVANNI BATTISTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 67f8542848be4309c045d9cb27dbc276

Del suddetto valore di 28.323.250,50 si stima che una quota pari a circa il 9,00%, equivalente a un importo di 2.562.920,00 €, siano imputabili all'area di proprietà della ----------, come da calcoli che seguono:

AREA		sup. (mq)	costo mq	costo totale
p. 565	Area al netto del vecchio fabbricato	8.719,00	180,00 €	1.569.420,00 €
	Area in zona S4.1	2.800,00	137,00 €	383.600,00 €
	Fabbricato da demolire	10.700,00	57,00 €	609.900,00 €
	Totale area	22.219,00		
	Valore area edificata di proprietà			**2.562.900,00 €**

valore arrotondato

Pertanto – allo stato delle conoscenze attuali della situazione dell'immobile (non potendo questo perito valutare se non la situazione attuale al netto di ipotetici eventi futuri) - il più probabile valore dell'immobile pignorato di proprietà della società ---------- risulta essere di:

Più probabile valore di mercato al netto dell'area di proprietà della .	
Più probabile valore totale del complesso edilizio al netto della riduzione per assenza di garanzia da vizi	26.900.000,00 €
Più probabile valore dell'area	2.562.900,00 €
Più probabile valore del complesso edilizio di	24.337.100,00 €
arrotondamento	- 100,00 €
Più probabile valore di mercato in cifra tonda dell'immobile di proprietà della Società	**24.337.000,00 €**

PARTICOLARITÀ DA SEGNALARE

Si ritiene opportuno sottolineare le seguenti particolarità già segnalate in precedenza.

Il pignoramento colpisce una particella, la n. 565 del foglio 84, che risulta di proprietà di terzi, ossia della ----------. Su questa particella insisteva un fabbricato che è stato demolito dalla società esecutata che al suo posto ha edificato una parte del complesso commerciale descritto in questa relazione.

I titoli edilizi in base ai quali è stato realizzato il complesso commerciale oggetto di questa esecuzione immobiliare è stato rilasciato in base a una errata rappresentazione della situazione dominicale dei terreni oggi edificati. In tutte le domande di autorizzazione alla trasformazione edilizia e urbanistica dei luoghi presentate al Comune di Sassari la società esecutata ha dichiarato di essere proprietaria di tutti i terreni edificabili, compreso quello di cui alla predetta particella 565, mentre è risultato che quest'ultima particella è di proprietà di terzi.

Firmato Da: LUPINO GIOVANNI BATTISTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 67f8542848be4309c045d9cb27dbc276

Anche un atto unilaterale d'obbligo con la quale la società esecutata ha ceduto l'uso pubblico dei parcheggi realizzati in parte nella particella 565 riporta la dichiarazione di proprietà della particella 565 che è risultata invece di proprietà della ----------

Non è stata rilevata la continuità delle trascrizioni: manca la trascrizione dell'atto di cambio di denominazione della società da ---------- a ----------..

La relazione notarile versata in atti dal creditore procedente non attesta la provenienza ultraventennale delle particelle 569 e 590, ma ne afferma solo il pacifico possesso ultraventennale dei precedenti proprietari.

Deve infine segnalarsi, per completezza, che la società "----------" risulta avere presentato osservazioni alle nuove norme tecniche di attuazione del Piano Urbanistico Comunale, mediante le quali è stato richiesto il cambio di destinazione d'uso della zona urbanistica D3, centri commerciali esistenti, in zona urbanistica D2.1, insediamenti produttivi compatibili con la residenza. Da organi di informazione locale si è appreso che l'osservazione risulterebbe accolta. Pertanto, la porzione di area ricadente in zona urbanistica D3 ove sorge l'attuale fabbricato non ultimato sarebbe in procinto di essere riclassificata dal punto di vista urbanistico, aprendosi a nuovi diversi utilizzi da quello attualmente previsto dall'ultimo titolo edilizio rilasciato dal Comune di Sassari.

Assolto il proprio mandato, il sottoscritto Esperto ex art. 568 c.p.c. deposita la relazione di stima presso questo Spettabile Tribunale, tanto in assolvimento dell'incarico conferitogli dalla S.V., e resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Sassari, 22/11/2021

L'Esperto ex art. 568 c.p.c.
Dott. Agronomo Giovanni Battista Lupino

Giovanni Battista Lupino

ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI
DOTTOR
LUPINO
GIOVANNI
BATTISTA
N. 603
ALBO
PROV. DI SASSARI

Firmato Da: LUPINO GIOVANNI BATTISTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 67f8542848be4309c045d9cb27dbc276

ALLEGATI

1. Allegato 1 – Fotografie
2. Allegato 2 – Visure e planimetrie catastali
3. Allegato 3 – Atti di provenienza
4. Allegato 4 – Titoli edilizi
5. Allegato 5 – Certificato di destinazione urbanistica
6. Allegato 6 – Visura ipotecaria
7. Allegato 7 – Verbali di accesso
8. Allegato 8 – Perizia versione privacy

Firmato Da: LUPINO GIOVANNI BATTISTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 67f8542848be4309c045d9cb27dbc276

TRIBUNALE DI SASSARI

SEZIONE EE.II.

RELAZIONE INTEGRATIVA

dell'Esperto ex art. 568 c.p.c. nell'Esecuzione Immobiliare N. 78/2018 R.G.E.

promossa da

contro

Giovanni Battista Lupino

ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI
DOTTOR
LUPINO
GIOVANNI
BATTISTA
N. 603
ALBO
PROV. DI SASSARI

Firmato Da: LUPINO GIOVANNI BATTISTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 67f8542848be4309c045d9cb27dbc276

Premessa

La perizia estimativa depositata il 22/11/2021 è stata oggetto di osservazioni critiche sia da parte del creditore procedente sia da parte del debitore esecutato.

Le osservazioni del creditore procedente sono state redatte dalla **doValue** e sono pervenute al sottoscritto tramite PEC dell'avvocato Giuseppe Caputi del 7 febbraio 2022.

Le osservazioni del debitore esecutato sono state redatte dal **Dott. Ing. Giampiero Uneddu** e sono pervenute al sottoscritto tramite PEC dell'avvocato Vanessa Porqueddu del 7 marzo 2022

In seguito a ciò nell'udienza del 24 marzo 2022 l'Ill.mo Giudice ha disposto il richiamo del sottoscritto ctu per *"…rispondere alle osservazioni delle parti concedendo allo stesso il termine di giorni 120 per il deposito della relazione* integrativa".

Pertanto, in ottemperanza alle disposizioni ricevute il sottoscritto provvede a rispondere alle osservazioni delle parti, da intendersi qui integralmente richiamate.

Si inizierà dalle risposte alle osservazioni del creditore procedente e si proseguirà con quelle relative alle osservazioni del debitore esecutato.

§ § §

Osservazioni del creditore procedente

In sintesi la **doValue**, incaricata dal creditore procedente di esaminare la relazione peritale redatta dal sottoscritto, afferma di ritenere "*il metodo di valutazione del costo di ricostruzione deprezzato utilizzato dal CTU non idoneo, in base alla tipologia dell'immobile",* poiché *"non tiene in alcuna considerazione la principale criticità dell'operazione immobiliare sottesa, ovvero la sua rilevante dimensione nel contesto di riferimento (oltre 130.000 mq da completare) e, di conseguenza, la tempistica necessariamente pluriennale per il completamento, la commercializzazione in locazione e la successiva valorizzazione degli immobili oggetto di valutazione, con tutti i rischi afferenti ad ognuna di queste fasi di sviluppo. Data la tipologia immobiliare, fabbricato commerciale in corso di costruzione, si ritiene opportuno procedere alla valutazione dello stesso mediante una metodologia reddituale in considerazione del potenziale valore finale del beni ad opere ultimate e dei costi diretti ed indiretti per l'ultimazione dei lavori; il*

Firmato Da: LUPINO GIOVANNI BATTISTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 67f8542848be4309c045d9cb27dbc276

metodo applicato dal CTU, sulla base degli standard valutativi internazionali (IVS), sarebbe potuto essere congruo solo nel caso di assenza di immobili con caratteristiche simili nel mercato di riferimento".

Procede, quindi, alla stima e conclude che "*a seguito di ricerche di mercato condotte con l'utilizzo dei principali siti web che si occupano di compravendita immobiliare, alle analisi condotte ed alle criticità riportate nei punti precedenti relative ai beni oggetto di procedura, si ritiene che il valore espresso dal CTU sia superiore ai valori di mercato*".

Indica, quindi, in 1.880.000,00 € il valore dell'immobile oggetto di esecuzione.

Alle suddette osservazioni, da intendersi richiamate integralmente ancorché qui sopra solo sintetizzate, il sottoscritto risponde con le seguenti considerazioni.

Risposte al creditore procedente

La stima e le osservazioni redatte dalla **doValue** per conto del creditore procedente non si ritengono condivisibili per le seguenti ragioni.

1. Anzitutto, la stima operata dalla **doVAlue** è riferita ad un'area edificabile, mentre il bene oggetto di pignoramento è un complesso edilizio in corso di costruzione con ampie sistemazioni esterne già realizzate. La **doValue**, pertanto, non ha fatto corretta interpretazione né del pignoramento, né dello stato di fatto dell'immobile pignorato che, essendo un fabbricato in corso di costruzione con ampie aree esterne trasformate in parcheggi al piano terra e al piano interrato, non può essere stimato come mera area edificabile.
2. In ogni caso, pur ove volesse darsi rilievo alla valutazione della sola area edificabile e non dell'esistente complesso edilizio in corso di costruzione, si deve osservare che il valore stimato dalla **doValue** non trova riscontri nella attuale realtà immobiliare locale. Ciò risulta dimostrato dai prezzi e dalle quotazioni delle aree edificabili reperite dal sottoscritto presso operatori locali, Enti amministrativi e Conservatoria dei RR.II., valori che la **doValue** non considera, pur avendo evidenziato l'importanza dell'esistenza di dati di mercato nei procedimenti estimativi. Deve, a questo riguardo, sottolinearsi come la **doValue** non si confronti direttamente con il mercato di riferimento delle aree edificabili, dopo avere incoerentemente contestato al sottoscritto la scelta del metodo di stima del fabbricato in costruzione argomentando che "*il metodo applicato dal CTU, sulla base degli standard valutativi internazionali (IVS), sarebbe potuto essere congruo* ***solo nel caso di assenza di immobili***

Firmato Da: LUPINO GIOVANNI BATTISTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 67f8542848be4309c045d9cb27dbc276

con caratteristiche simili nel mercato di riferimento", in tal modo mostrando di conoscere la rilevanza, nel procedimento di stima, della disponibilità di dati di mercato e del confronto diretto.

Alla luce delle considerazioni svolte, pertanto, il procedimento di stima dell'area utilizzato da **doValue** non può essere condiviso, giacché pur in presenza di dati di mercato adoperabili per una stima tramite confronto diretto, la **do Value** ha optato per la stima dell'area con un metodo indiretto il quale, normalmente, trova spazio solo quando sono del tutto assenti i riferimenti di mercato.

3. Va altresì osservato che la **doValue** propone la sua stima come il risultato di "*…ricerche di mercato condotte con l'utilizzo dei principali siti web che si occupano di compravendita immobiliare…".* Tuttavia, detta stima non è accompagnata da alcun dato verificabile, né da alcun riferimento alle fonti consultate, finendo quindi per assumere la valenza di mera asserzione di parte, priva dei connotati di oggettività e trasparenza sottesi al quesito 19 posto dal Tribunale. L'operato della **doValue**, pertanto, oltre a non essere centrato sul bene pignorato, si ritiene difetti dei requisiti di chiarezza e di obiettività pretesi in questa sede.

4. Quanto, infine, alla censura sul metodo di valutazione adottato dal sottoscritto ctu si osserva che il valore dell'immobile diversamente determinato da **doValue** attraverso un metodo di trasformazione (il *Discount Cash Flow*) porta a indicare un valore estimativo chiaramente esposto agli effetti di una riclassificazione urbanistica dell'area dove si trova insediato l'immobile in oggetto, riclassificazione che, in concreto, risulta essere altamente probabile, poiché già in itinere. Tanto è vero che anche la stessa la **doValue** non ha potuto esimersi dal segnalare precauzionalmente che "*l'eventuale riconversione dell'area a destinazione produttiva D2.1 e l'ipotizzata approvazione da parte del Comune potrebbe incidere significativamente sulla valutazione degli immobili*" (Cfr. Conclusioni della relazione **doValue**, pag. 15).

A fronte di ciò appare evidente, come nel caso che ci occupa sia da preferire il metodo di stima del "*costo di ricostruzione deprezzato*" utilizzato dal sottoscritto ctu, che rispetto al metodo del "*valore di trasformazione*" produce un risultato caratterizzato da minori margini di aleatorietà. Infatti, a fronte della incertezza sulla futura destinazione d'uso del complesso edilizio pignorato, il

Firmato Da: LUPINO GIOVANNI BATTISTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 67f8542848be4309c045d9cb27dbc276

metodo del costo di ricostruzione deprezzato conduce ad un risultato che riflette il valore del prodotto edilizio esistente, affrancato da qualsiasi ipotesi sulla sua destinazione futura, ossia un valore, in concreto, non suscettibile di significative variazioni in caso di mutamenti della sua condizione urbanistica compatibili col suo attuale grado di maturazione edilizia.

§ § §

Osservazioni del debitore esecutato

In sintesi la parte debitrice esecutata, per mezzo del suo ctp Dott. Ing. Giampiero Uneddu e del suo avvocato difensore, contesta al sottoscritto di avere adottato una "*strategia metodologicamente e giuridicamente insostenibile", non essendo possibile considerare alla stessa stregua, nell'ambito dello stesso procedimento di esecuzione immobiliare, beni appartenenti al debitore esecutato ed altri beni che non appartengono allo stesso debitore*".

Muovendo dall'affermazione che il complesso produttivo con destinazione commerciale e artigianale è costituito da un unico corpo di fabbrica (osservazione n. 1), contesta al sottoscritto di non avere proceduto allo stralcio del bene n. 2 (osservazione n. 2), ovvero **del terreno** che dalle analisi degli atti versati in causa è risultato appartenere alla , soggetto estraneo alla procedura, e allo stralcio anche **della parte di fabbricato** che la società ha costruito sul predetto terreno indicato come bene n. 2 (osservazioni nn. 3, 4 e 5 tutte consequenzialmente collegate). Deduce, infatti, che per il cosiddetto principio di accessione disciplinato dall'art. 934 del C.C. la Società sarebbe divenuta proprietaria anche della porzione di fabbricato costruita sul proprio terreno e che di conseguenza il sottoscritto avrebbe dovuto procedere ad una analisi della "*divisibilità degli immobili di proprietà della società da quelli di proprietà della Società , e successivamente rivalutare il compendio sulla base dell'eventuale divisione, fermo restando che tutte le attività e gli studi tecnici necessari debbano e possano essere eseguiti dall'Esperto appositamente nominato dal Giudice"*.

Contesta, infine, che il sottoscritto non avrebbe fornito adeguata e completa risposta al problema della possibile contestazione della illegittimità del titolo edilizio del compendio pignorato da parte della società . e dall'Amministrazione comunale (Osservazione n. 6).

Firmato Da: LUPINO GIOVANNI BATTISTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 67f8542848be4309c045d9cb27dbc276

Conclude, quindi, che:

a) *il complesso produttivo con destinazione commerciale ed artigianale oggetto della stima è costituito da un unico organismo edilizio costruito su terreni appartenenti a due società diverse, la e la delle quali solo la prima risulta essere debitore esecutato nel Procedimento Esecutivo N° 78/2018 RGE pendente presso il Tribunale di Sassari (Cfr. Osserv. N°1);*

b) *il terreno individuato come bene n° 2 dall'Esperto non può essere valutato nel Procedimento Esecutivo N° 78/2018 RGE, ma deve essere stralciato dal medesimo Procedimento (Cfr. Osserv. N°2);*

c) *la porzione del complesso produttivo edificata sul terreno della deve ritenersi acquisita per accessione dalla medesima Società, ai sensi dell'art. 934 del c.c. (Cfr. Osserv. N°3);*

d) *la divisibilità del compendio pignorato deve essere verificata, identificando e distinguendo la porzione di proprietà della da quella di proprietà della . (Cfr. Osserv. N°3 -4-5);*

e) *la porzione del compendio pignorato di proprietà della deve essere esclusa dai beni oggetto di vendita forzata nel Procedimento Esecutivo N° 78/2018 RGE (Cfr. Osserv. N°3-4-5);*

f) *la porzione del compendio pignorato di proprietà esclusiva della deve essere rivalutata, determinandone il più probabile ed effettivo valore di mercato, al netto anche degli oneri necessari per l'eventuale regolarizzazione dei titoli edilizi (Cfr. Osserv. N°3-4-5-6).*

Alle suddette osservazioni, da intendersi richiamate integralmente ancorché qui sopra solo sintetizzate, il sottoscritto risponde con la seguente considerazione che assorbe tutti i rilievi avanzati dal ctp.

Risposte alle osservazioni del debitore esecutato

Le obiezioni del consulente tecnico della parte esecutata muovono sostanzialmente dall'assunto che la società , peraltro non intervenuta in causa e non difesa dal suddetto ctp, non solo sia proprietaria di un terreno che dovrebbe rimanere estraneo alla procedura in quanto non appartenente al debitore esecutato, ma che sia anche **già** divenuta proprietaria di una porzione del complesso edilizio (fabbricato più parcheggi) edificato nel suo terreno (bene n. 2) dalla società ora denominata per il

Firmato Da: LUPINO GIOVANNI BATTISTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 67f8542848be4309c045d9cb27dbc276

principio dell'accessione stabilito dall'art. 934 C.C., o che in ogni caso debba già considerarsi tale.

In altri termini viene supposto come dato assodato e incontestabile non solo la proprietà di una quota dei terreni pignorati, ma anche l'intervenuto acquisto per accessione da parte della società di una porzione del complesso edilizio edificato dalla società al momento della redazione della Perizia da parte del sottoscritto.

Tuttavia a parere del sottoscritto, deve escludersi che la società , allo stato degli atti, possa ritenersi proprietaria esclusiva per accessione della porzione del complesso edilizio costruito dalla società ora denominata nel terreno di sua proprietà, non rinvenendosi tra le produzioni documentali una sentenza dichiarativa dell'intervenuta acquisizione del bene per accessione ex art. 934 c.c. e restando il rilievo, fondato o meno che possa valutarsi, una mera affermazione irrilevante per le valutazioni dell'Esperto che, nell'espletare le sue funzioni, deve attenersi precipuamente alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui è chiamato a compiere le analisi richieste dal Giudice.

Il sottoscritto, dunque, non poteva, né può valutare come esistente la situazione di fatto e di diritto prospettata dal CTP e dal suo difensore, la quale richiede, con evidenza, un **accertamento giudiziale** esulante dalle competenze tecniche che sono proprie dell'Esperto. Nella fattispecie peraltro non si può trascurare il rilievo che l'acquisizione per accessione prospettata ex art. 934 c.c. neppure riguarderebbe **l'intero** corpo di fabbrica, della cui unitarietà non si discute, ma riguarderebbe solo una porzione di esso con le possibili diverse implicazioni giuridiche che ne deriverebbero, tenuto conto anche della previsione di cui all'art. 938 CC sull'accessione invertita, con teorica possibilità di attribuzione del terreno al costruttore dietro il pagamento del doppio del valore dell'area (che si trova indicato in perizia) e degli eventuali danni.

L'Esperto nominato dal Giudice dell'Esecuzione (come pure il CTP), dovendosi attenere, come già detto, alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui è chiamato a compiere le indagini, non ha competenza alcuna, in mancanza di atti formali e in presenza di situazioni giuridiche incerte rispetto alla situazione fattuale, per dichiarare che la società sia già proprietaria della porzione di fabbricato in questione.

Firmato Da: LUPINO GIOVANNI BATTISTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 67f8542848be4309c045d9cb27dbc276

Pertanto, allo stato delle cose, l'unica certezza resta quella già evidenziata nell'elaborato peritale, ossia che la società ora denominata
risulta ancora proprietaria dell'intero complesso edilizio e dei parcheggi, mentre la società risulta proprietaria di una parte del terreno su cui il predetto complesso edilizio è stato edificato.

Di ciò il sottoscritto è tenuto a darne corretta evidenza in Perizia, unitamente al valore dei beni così come attualmente appartenenti a ciascuna società, **al momento non separabili e neppure ritenuti divisibili, come preteso dal CTP, in mancanza dei predetti accertamenti giudiziali, imprescindibili per definire univocamente natura e consistenza dei beni da porre (eventualmente) in divisione**, demandando, in ogni caso, al Giudice dell'Esecuzione ogni decisione sull'opportunità, la possibilità e le modalità di una vendita di un immobile che attualmente presenta le problematiche descritte qui e nella Perizia già depositata.

Chiaramente, ove gli assunti del CTP dovessero essere invece ritenuti fondati dal Giudice dell'Esecuzione, la verifica della comoda divisibilità dell'immobile deve essere certamente presa in considerazione e, a tale riguardo, il sottoscritto ritiene doveroso anticipare che le competenze richieste esulano da quelle funzionali del sottoscritto. In tal caso sarà necessario la nomina, o l'affiancamento, di un esperto in materia di urbanistica commerciale a cui dovrà essere dato l'incarico non solo di studiare un progetto di divisione, ma anche di ottenere i relativi atti di assenso degli Enti amministrativi competenti.

Venendo, infine, all'osservazione secondo la quale il sottoscritto non avrebbe fornito una soluzione alla possibile contestazione della legittimità dei titoli edilizi, omettendo di quantificarne i costi di regolarizzazione, per essere i titoli rilasciati sulla base di dichiarazioni rivelatesi non veritiere (la , tramite il suo amministratore , amministratore anche della , ha sempre dichiarato di essere l'unica proprietaria di tutti i terreni) si evidenzia quanto di seguito.

Attualmente il complesso edilizio è sorretto da un valido titolo edilizio, in quanto esistente, efficace e incontestato, non essendo state avanzate, nei termini di legge, richieste di annullamento da parte di soggetti terzi interessati (tra cui la stessa) e potendo venire in rilievo profili di tardività in caso di eventuali ricorsi futuri.

Di conseguenza non si rileva in questo momento alcuna situazione da sanare.

Firmato Da: LUPINO GIOVANNI BATTISTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 67f8542848be4309c045d9cb27dbc276

Si è comunque ritenuto necessario segnalare in Perizia che non resta esclusa la possibilità di insorgenza di opposizioni (per esempio in occasione di prossime richieste di permessi di costruire per completare le opere) che possano sfociare in contenziosi il cui esito, date anche le predette complesse vicende ancora da dirimere, non può essere anticipatamente previsto secondo la comune esperienza dell'ausiliario esperto del Giudice dell'Esecuzione. Ciò si ribadisce, in assolvimento del dovere di informare il Giudice dell'esecuzione e gli eventuali interessati all'acquisto, che nelle loro valutazioni dovranno tenere presente anche questo aspetto in aggiunta alle altre criticità prima segnalate.

Demandando all'Ill.mo Sig. Giudice ogni ulteriore valutazione, con le considerazioni fin qui svolte si ritiene di avere assolto all'incarico di esaminare e rispondere alle osservazioni prodotte dalle parti in causa.

Sassari, 22 luglio 2022

L'Esperto ex art. 568 c.p.c.

Dott. Agronomo Giovanni Battista Lupino

Firmato Da: LUPINO GIOVANNI BATTISTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 67f8542848be4309c045d9cb27dbc276

TRIBUNALE DI SASSARI

UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

E.I. N. **78 /2018** R.G.E.

promossa da:

contro:

G. E. Dott. M. G. SANNA
C.T.U. Dott. Agr. Giovanni B. Lupino

CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE IN PERIZIA

Il sottoscritto Dott. Agronomo Giovanni Battista Lupino, esperto stimatore ex art. 568 c.p.c. nella esecuzione immobiliare n. 78/2018 del R.G.E. del Tribunale di Sassari, promossa da

contro ,

premesso che

- ha ricevuto dal Delegato alla vendita, l'Avv. Paola Passino, la segnalazione di un possibile errore materiale nel paragrafo intitolato "CRONISTORIA DATI CATASTALI", e precisamente a pagina 12, penultima riga, della perizia di stima depositata in atti, laddove sono stati riportati i dati catastali vecchi e nuovi del Bene n. 2;
- rileggendo la perizia il sottoscritto si è reso conto che, effettivamente, i dati catastali del Bene n. 2 indicati nella penultima riga di pagina 12 della perizia non sono corretti;
- per quanto sopra rilevato occorre emendare la perizia dal suddetto errore materiale;

Firmato Da: LUPINO GIOVANNI BATTISTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 65db2c178d72f69a50bc3123b8dc4aac

tutto ciò premesso

si comunica che per mero errore materiale è stato riportato nella penultima riga di pagina 12 della perizia depositata nel PCT il numero di particella **615** anziché il numero corretto **565**.

Pertanto, la seguente descrizione nella penultima riga di pagina 12:

Foglio 84 Particella **615** del Catasto Terreni (attualmente particella 682)

dovrà intendersi sostituita con la seguente descrizione:

Foglio 84 Particella 565 - Catasto Terreni (attualmente particella 682),

Si chiede scusa per la svista.

Con osservanza.

Sassari, 5 Gennaio 2024

L'esperto stimatore ex art. 568

Dott. Agronomo Giovanni B. Lupino

Firmato Da: LUPINO GIOVANNI BATTISTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 65db2c178d72f69a50bc3123b8dc4aac

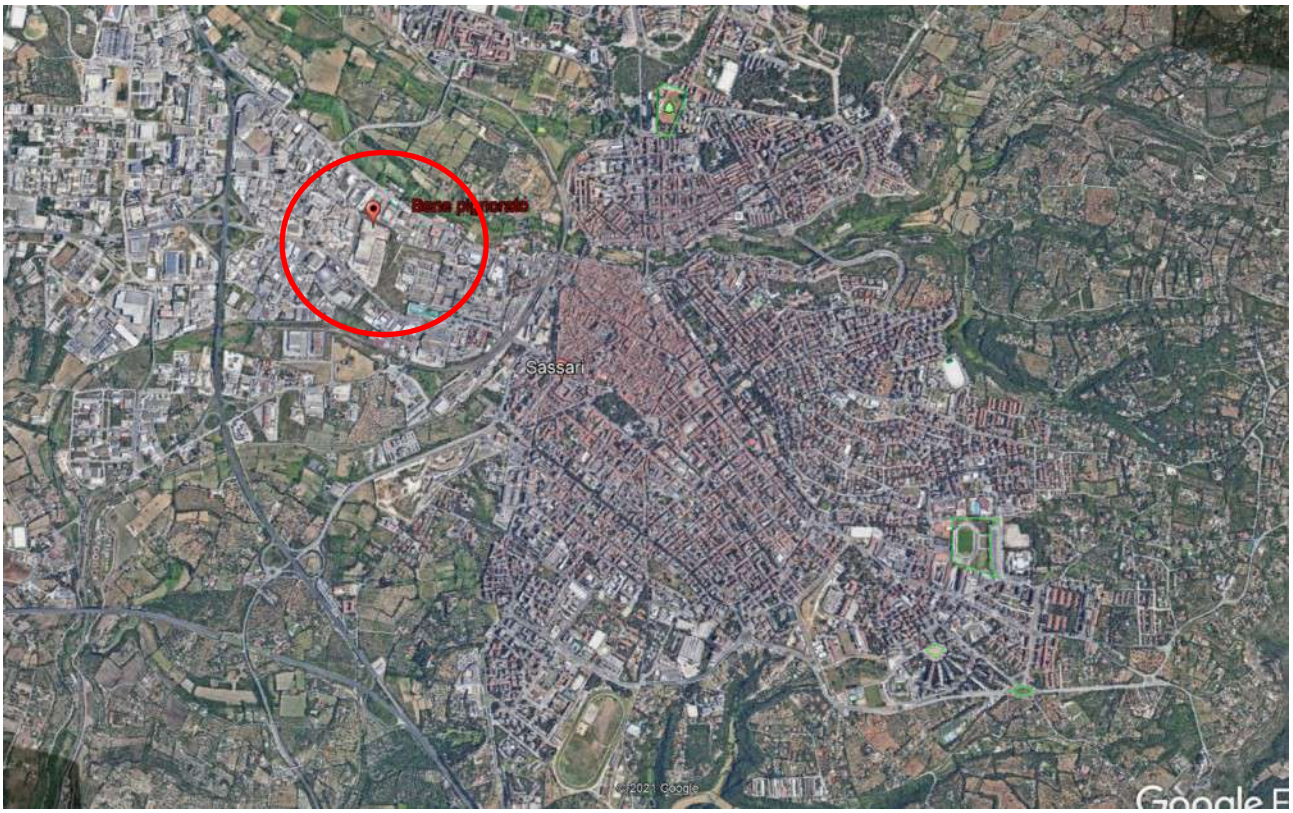

Figura 1 varie immagini – Posizione del centro commerciale - Immagini tratte da Google Earth

Firmato Da: LUPINO GIOVANNI BATTISTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 67f8542848be4309c045d9cb27dbc276

Firmato Da: LUPINO GIOVANNI BATTISTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 67f8542848be4309c045d9cb27dbc276

Figura 2 Vista frontale (parziale)

Firmato Da: LUPINO GIOVANNI BATTISTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 67f8542848be4309c045d9cb27dbc276

Figura 3 - Parcheggio uso pubblico

Figura 4 - Vista lato est

Firmato Da: LUPINO GIOVANNI BATTISTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 67f8542848be4309c045d9cb27dbc276

Figura 5 - Vista lato ovest

Figura 6 - Vista locale tecnico lato ovest

Firmato Da: LUPINO GIOVANNI BATTISTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 67f8542848be4309c045d9cb27dbc276

Figura 7 - Parete lato ovest

Figura 8 - Parete lato ovest

Firmato Da: LUPINO GIOVANNI BATTISTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 67f8542848be4309c045d9cb27dbc276

Figura 9 - Parcheggio uso pubblico

Figura 10 - Parete chiusa lato ovest

Firmato Da: LUPINO GIOVANNI BATTISTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 67f8542848be4309c045d9cb27dbc276

Figura 11 - Parete chiusa lato nord

Figura 12 - Parete chiusa lato ovest

Firmato Da: LUPINO GIOVANNI BATTISTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 67f8542848be4309c045d9cb27dbc276

Figura 13 - Rampa di collegamento alla futura strada pubblica di piano

Figura 14 - Rampa di accesso al complesso commerciale dalla Via Predda Niedda - Strada n. 18

Firmato Da: LUPINO GIOVANNI BATTISTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 67f8542848be4309c045d9cb27dbc276

Figura 15 - Rampa di accesso a Via Predda Niedda – Strada n. 18

Figura 16 – Strada interna di accesso ai parcheggi sotterranei

Firmato Da: LUPINO GIOVANNI BATTISTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 67f8542848be4309c045d9cb27dbc276

Figura 17 - Rampa tipo di accesso ai parcheggi sotteranei

Figura 18 - Parcheggi sotterranei

Firmato Da: LUPINO GIOVANNI BATTISTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 67f8542848be4309c045d9cb27dbc276

Figura 19 - Parcheggi sotterranei

Figura 20 - Particolare costruttivo della coibentazione e impermeabilizzazione dei solai

Firmato Da: LUPINO GIOVANNI BATTISTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 67f8542848be4309c045d9cb27dbc276

Figura 21 - Picchetto di messa a terra

Figura 22 - Pozzetti fognari di ispezione controllo

Firmato Da: LUPINO GIOVANNI BATTISTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 67f8542848be4309c045d9cb27dbc276

Figura 23 - Pozzetti fognari di ispezione e controllo

Figura 24 - Depositi primo sottopiano

Firmato Da: LUPINO GIOVANNI BATTISTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 67f8542848be4309c045d9cb27dbc276

Figura 25 - Depositi primo sottopiano

Figura 26 - Area manovra primo sottopiano

Firmato Da: LUPINO GIOVANNI BATTISTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 67f8542848be4309c045d9cb27dbc276

Figura 27 - Depositi primo sottopiano

Figura 28 - Piano terra

Firmato Da: LUPINO GIOVANNI BATTISTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 67f8542848be4309c045d9cb27dbc276

Figura 29 - Piano terra

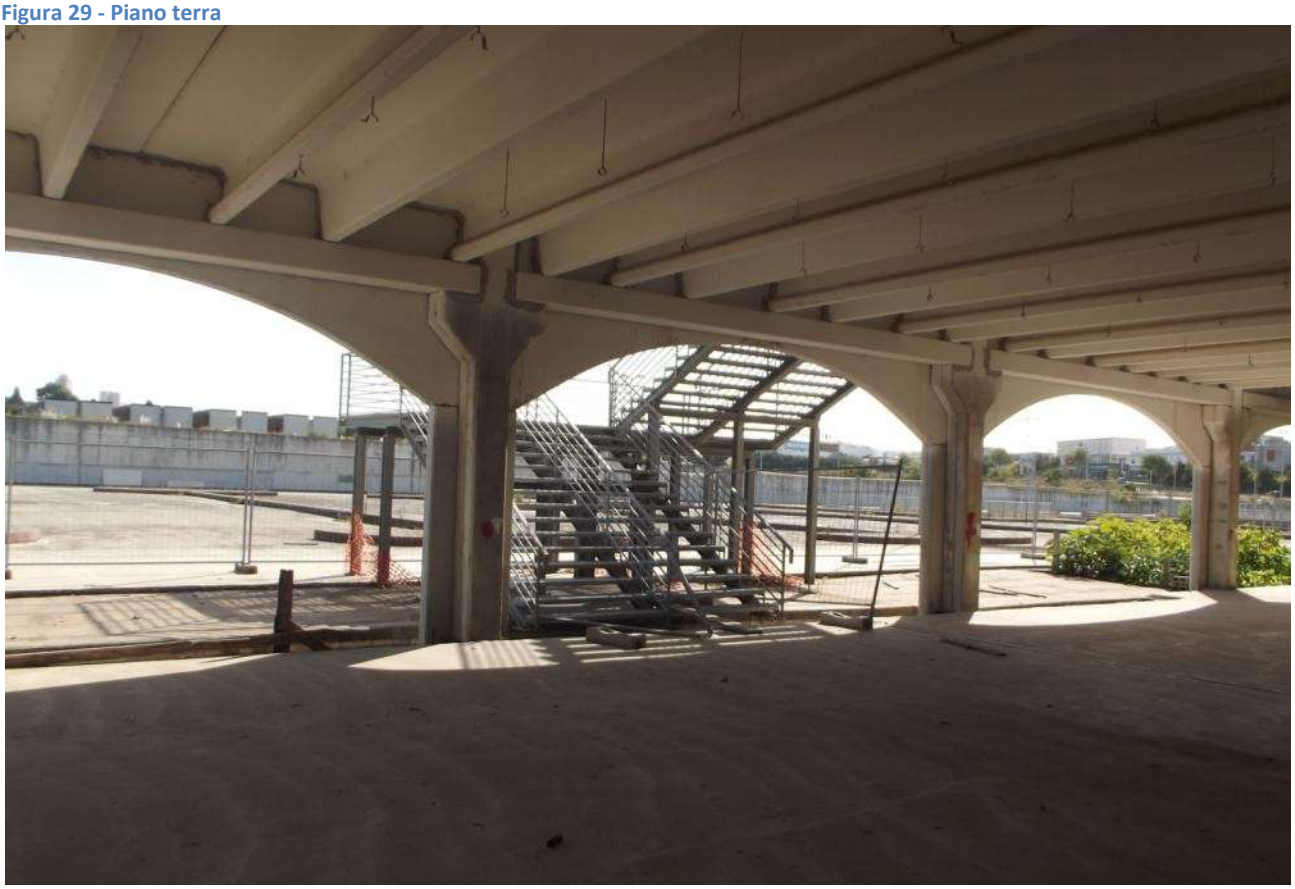

Figura 30 - Piano terra

Firmato Da: LUPINO GIOVANNI BATTISTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 67f8542848be4309c045d9cb27dbc276

Figura 31 - Piano terra

Figura 32 - Piano terra

Firmato Da: LUPINO GIOVANNI BATTISTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 67f8542848be4309c045d9cb27dbc276

Figura 33 - Piano terra

Figura 34 - Piano terra

Firmato Da: LUPINO GIOVANNI BATTISTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 67f8542848be4309c045d9cb27dbc276

Documento inviato con Protocollo Digitale visibile sul messaggio di PEC.

protocollo@pec.comune.sassari.it

Codice identificativo marche da bollo da €. 16,00 x 2

ID: 01201362902857

ID: 01201362902846

COMUNE DI SASSARI

Cod. Fisc. 00239740905

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE,

PAESAGGIO E SVILUPPO TURISTICO

IL DIRIGENTE

a norma dell'art. 30 del D.P.R. 06.06.2001, n. 380 e ss.mm.ii., in riferimento alla richiesta Prot. n. 194991 del 15.10.2021 presentata da **Lupino Giovanni Battista** e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti ed adottati,

CERTIFICA

che i Terreni distinti nella Sez.Sassari-Agro Catasto Terreni al Foglio 84 Mappali 31, 569, 590, 605, 607, 612, 613, 615, 682,

secondo le previsioni del PUC approvato con Deliberazioni del Consiglio Comunale n.43 del 26.07.2012, n.35 del 18.11.2014 e pubblicato sul Buras n.58 del 11.12.2014,

sono compresi parzialmente nella SOTTOZONA D3 nella SOTTOZONA S4.1, in viabilità di piano e nella fascia di rispetto cimiteriale, che prevedono quanto segue:

Art. 36 AMBITI DELLA PRODUZIONE E COMMERCIO - ZONA "D"

Definizione e rapporti con il PPR
Sono le parti del territorio destinate a complessi produttivi esistenti o di nuovo impianto. Nelle zone D sono compresi gli insediamenti che il PPR identifica come "insediamenti produttivi a carattere industriale, artigianale e commerciale" come "grande distribuzione commerciale" e come "aree estrattive".
Indirizzi di pianificazione e definizione delle sottozone
Per le aree industriali il PUC prevede il completamento delle infrastrutture esistenti ed il recupero ambientale con particolare attenzione alle zone di margine prevedendo anche corridoi verdi per meglio separare gli impianti produttivi dalle realtà territoriali circostanti. Per l'ubicazione di nuove aree produttive si è confermata localizzazione di Truncu Reale.
Il PUC identifica le seguenti sottozone:

- D1 Grandi aree industriali e artigianali;
- D2.1 Insediamenti produttivi compatibili con la residenza;
- D2.2 Insediamenti produttivi e artigianali;
- D2.3 Insediamenti produttivi e artigianali agro-industriali;
- D3 Grandi centri commerciali esistenti;
- D4 Aree estrattive di prima e seconda categoria.

Ai sensi dell'art. 8, comma 1 del D.A. 20/12/1983 n° 2266/u, il P.A., dove prescritto, dovrà prevedere una superficie pari almeno al 10% dell'intera superficie oggetto di intervento, da destinare a spazio pubblico o ad attività collettive, verde pubblico o a parcheggi, con esclusione delle sedi viarie.
Per i nuovi insediamenti commerciali, ove previsti, dovrà essere inoltre garantita una quota pari almeno ad 80 (ottanta) metri quadrati di superficie, per spazi pubblici o ad uso pubblico, escluse le aree per la viabilità, ogni 100 (cento) metri quadrati di superficie lorda di pavimento, di cui almeno la metà deve essere destinata a parcheggio.
Qualora vi siano aree della zona territoriale omogenea di cui al presente articolo ricadenti nelle aree di pericolosità idraulica e/o da frana come individuate nelle tavole della serie 6 di sovrapposizione dello zoning

Firmato Da: PISONI GIOVANNI ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 417fa191702fd52f669d89e076ca023d

alle aree di pericolosità idraulica e/o da frana si applicano le disposizioni di cui al titolo VII delle presenti NTA.

Art. 41 ZONA D3- GRANDI CENTRI COMMERCIALI ESISTENTI

Descrizione

Si tratta dei grandi centri commerciali esistenti ubicati tutti a Predda Niedda

Destinazioni ammesse

Sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:
- d2.1 commercio al dettaglio come normato nell'Allegato E2 Piano del Commercio;
- d2.2 pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande;
- d2.3 commercio all'ingrosso.

Categorie d'intervento

Sono ammessi i seguenti interventi:
I1, I2, I3, I4, I12.

Art. 78 AMBITI DEI SERVIZI DI QUARTIERE - ZONE "S"

Definizione e rapporti con il PPR

Parti del territorio destinate ad edifici, attrezzature ed aree al diretto servizio degli insediamenti residenziali, corrispondenti ad uno standard non inferiore a mq 18 per abitante (art. 6, D.A. 20.12.1983 n° 2266/U) che si suddividono in:

- sottozone S1 attrezzature per l'istruzione; comprendono asili nido, scuole materne, scuole elementari, scuole medie inferiori, nella quantità minima di mq 4,50 per abitante;
- sottozone S2 attrezzature di interesse comune; comprendono attrezzature di servizio per la salute, attrezzature per il culto, attrezzature per la vita associativa, spazi di comunicazione sociale, spazi per attività ricreative, nella quantità minima di mq 2.00 per abitante;
- sottozone S3 Spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport; comprendono le tipologie dei nuclei elementari di verde, degli spazi per il gioco dei bambini, degli spazi attrezzati per il gioco e lo sport, dei parchi di quartiere, nella quantità minima di mq 9,00 per abitante;
- sottozone S4 Aree per parcheggi pubblici; comprendono le aree per parcheggi, nella quantità minima di mq 2.50 per abitante.

L'amministrazione comunale potrà utilizzare le zone S per tutti i servizi previsti dall'art. 6 del D.A. 20.12.1983 n° 2266/U, indipendentemente dalla loro classificazione nel piano.
Le sottozone urbanistiche riportate in tabella prevedono livelli differenziati di dotazione di standard:

Zone urbanistiche	**Valore minimo di Standard S1, S2, S3, S4 – mq/ab**
Zone A e B	18
Zone B2	27,65
Zone C3a	27,65
zone C3b e C3b*	50
C3b* PI Asse Parco	75
zone C3c	27,65
zone C3 ERP	27,65

In presenza di aree dettagliate da Progetti Norma PN e da Progetti Integrati PI valgono i valori minimi di standard riportati nelle relative tabelle di Scheda norma, anche se superiori ai valori minimi sopra riportati.
Può essere consentito che le zone S contigue alle Zone C vengano aggregate alle stesse in modo da costituire un unico "comparto edificatorio" su cui intervenire con PUA.
In tali casi l'intera volumetria realizzabile, derivante dall'indice territoriale corrispondente a quello della zona C contigua, deve essere ubicata nelle aree già classificate C, e non può comunque superare in totale quella corrispondente a It. 1,5. La quota di standard derivante dalla maggiore volumetria da realizzare nel "comparto" deve essere aggiunta alle aree già classificate S, le quali devono essere altresì cedute gratuitamente all'Amministrazione Comunale.
Qualora vi siano zone S ricadenti nelle aree di pericolosità idraulica e/o da frana come individuate nelle tavole della serie 6 di sovrapposizione dello zoning alle aree di pericolosità idraulica e/o da frana si applicano le disposizioni di cui al titolo VII delle presenti NTA.

Art. 82 SOTTOZONE S4

Le aree S4 si suddividono in aree:

Firmato Da: PISONI GIOVANNI ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 417fa191702fd52f669d89e076ca023d

- S4.1: le aree su cui dovranno essere realizzati parcheggi pubblici a raso
- S4.2: pluripiano, interrati, secondo le indicazioni contenute negli elaborati del PUC.

Modalità di attuazione
Progetto di opera pubblica.

Art. 87 FASCE DI RISPETTO.
Il presente PUC prevede l'individuazione delle fasce di rispetto minime, suscettibili di maggiorazioni, qualora previsto da norme sovraordinate, all'interno delle quali vige la totale inedificabilità ma non viene modificata la destinazione di zona. Le fasce di rispetto, per larghezze minime di seguito riportate sono relative a:

- fiumi, torrenti non arginati, stagni e aree lagunari: 50 metri dalle rive o, se esistente, dal limite esterno dell'area golenale, di cui alle Tavv. 2.1.1 1/15 e 2.1.2 1/18;
- canali artificiali e torrenti arginati: 25 metri dagli argini di cui alle Tavv. 2.1.1 1/15 e 2.1.2 1/18;
- corsi d'acqua all'interno dei centri edificati10 metri dagli argini dei corsi d'acqua o per una profondità di venticinque metri in mancanza di argini, di cui alle Tavv. 2.1.1 1/15 e 2.1.2 1/18.
- cimiteri :50 salvo deroghe specifiche(AR);
- depuratori: 150 metri;
- aree industriali: 200 metri (AR1);
- per quanto attiene le strade valgono le norme del codice della strada (D.lgs. 285/1992 e ss.mm.ii.) salvo maggiori restrizioni indicate nei Progetti Norma, mentre per le strade vicinali e interpoderali è previstia una profondità di 10 m dalla mezzeria;
- ferrovie: 30 m dal limite della zona di occupazione della piu vicina rotaia secondo i disposti dell'art. 49 del DPR n. 753/1980.

Si certifica inoltre che con Delibera del Consiglio Comunale n°4 del 02.02.2021 è stata adottata in via definitiva una Variante alle Norme di Attuazione del PUC vigente, pertanto i terreni di cui al presente certificato sono sottoposti alle Misure di Salvaguardia ai sensi dell'Art. 12, Comma 3, del D.P.R. 380/2001 e alla normativa di seguito riportata.

ART. 36 - SOTTOZONE D – DEFINIZIONI E INDIRIZZI GENERALI
1. DEFINIZIONE E RAPPORTI CON IL PPR
Sono le parti del territorio destinate a complessi produttivi esistenti o di nuovo impianto. Nelle zone D sono compresi gli insediamenti che il PPR identifica come "insediamenti produttivi a carattere industriale, artigianale e commerciale" come "grande distribuzione commerciale" e come "aree estrattive".
La pianificazione comunale sulle zone D individua le seguenti sottozone:
SOTTOZONE D1 - Grandi aree industriali e artigianali
SOTTOZONE D2.1 - Insediamenti produttivi compatibili con la residenza
SOTTOZONE D2.2 - Insediamenti produttivi e artigianali
SOTTOZONE D2.3 - insediamenti produttivi e artigianali agro-industriali
SOTTOZONE D3 - Grandi centri commerciali esistenti
SOTTOZONE D4 - Aree estrattive di prima e seconda categoria
2. INDIRIZZI NORMATIVI
Per le aree industriali il PUC prevede il completamento delle infrastrutture esistenti ed il recupero ambientale con particolare attenzione alle zone di margine prevedendo anche corridoi verdi per meglio separare gli impianti produttivi dalle realtà territoriali circostanti. Per l'ubicazione di nuove aree produttive si è confermata la localizzazione di Truncu Reale.
3. PRESCRIZIONI PAI
Qualora vi siano aree delle zone territoriali omogenee di cui al presente capo ricadenti nelle aree individuate di pericolosità idraulica e/o da frana, si applicano le disposizioni di cui alle Norme di Attuazione del PAI e, nel caso di variazione e/o sostituzione e/o abrogazione delle stesse, opera automaticamente il rinvio dinamico al nuovo testo aggiornato
4. PRESCRIZIONI GENERALI PER LE ZONE D
Ai sensi dell'art. 8, comma 1 del D.A. 20/12/1983 n° 2266/u, il PUA, dove prescritto, dovrà prevedere una superficie pari almeno al 10% dell'intera superficie oggetto di intervento, da destinare a spazio pubblico o ad attività collettive, verde pubblico o a parcheggi, con esclusione delle sedi viarie.
Ai sensi dell'art. 8, comma 2 del D.A. 20/12/1983 n° 2266/u, nei nuovi insediamenti commerciali e/o direzionali, ove previsti, a 100 mq di superficie lorda di pavimento di edifici previsti deve corrispondere la quantità minima di 80 mq di spazio pubblico o ad uso pubblico, escluse le sedi viarie, di cui almeno la metà destinata a parcheggi. Negli insediamenti commerciali i parcheggi riservati alla clientela sono comprensivi, ove superiori, degli spazi di cui all'art. 8 del D.A. n. 2266/U del 20 dicembre 1983.

ART. 41 - SOTTOZONA D3 - GRANDI CENTRI COMMERCIALI ESISTENTI

Firmato Da: PISONI GIOVANNI ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 417fa191702fd52f669d89e076ca023d

1. DEFINIZIONE - PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI
Si tratta dei grandi centri commerciali esistenti ubicati nell'ambito di Predda Niedda
2. MODALITÀ DI ATTUAZIONE
TITOLO ABILITATIVO DIRETTO.
3. CATEGORIE D'INTERVENTO
I1 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
I2 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
I3 INTERVENTI DI RESTAURO E DI RISANAMENTO CONSERVATIVO
I4 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
4. DESTINAZIONI D'USO AMMESSE
d4.2.a Esercizi di vicinato (EV)
d4.2.b Medie Strutture di Vendita (MSV)
d4.2.c Grandi Strutture di Vendita (GSV)
d4.2.d Commercio all'ingrosso
d4.2.e Parcheggi/Autorimesse a fini di lucro
d4.2.f Pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande

ART. 78 - AREE S – DEFINIZIONI E INDIRIZZI GENERALI
1. DEFINIZIONE E RAPPORTI CON IL PPR
Parti del territorio destinate ad edifici, attrezzature ed aree al diretto servizio degli insediamenti residenziali, corrispondenti ad uno standard non inferiore a mq 18 per abitante (art. 6, D.A. 20.12.1983 n° 2266/U).
La pianificazione comunale sulle zone S individua le seguenti sottozone:
AREE S1 - Aree per l'istruzione; comprendono asili nido, scuole materne, scuole elementari, scuole medie inferiori, nella quantità minima di mq 4,50 per abitante
AREE S2 - Aree attrezzature di interesse comune; comprendono attrezzature di servizio per la salute, attrezzature per il culto, attrezzature per la vita associativa, spazi di comunicazione sociale, spazi per attività ricreative, nella quantità minima di mq 2.00 per abitante;
AREE S3 - Aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport; comprendono le tipologie dei nuclei elementari di verde, degli spazi per il gioco dei bambini, degli spazi attrezzati per il gioco e lo sport, dei parchi di quartiere, nella quantità minima di mq 9,00 per abitante;
AREE S4 - Aree per parcheggi pubblici; comprendono le aree per parcheggi, nella quantità minima di mq 2.50 per abitante.
2. INDIRIZZI NORMATIVI
Gli interventi di tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici prevengono eventuali situazioni di rischio, costruiscono un duraturo equilibrio tra l'attività antropica e il sistema ambientale, migliorano la funzionalità ecosistemica, attivano opportuni sistemi di monitoraggio volti a verificare la salvaguardia della biodiversità, evidenziando eventuali situazioni di criticità.
Le trasformazioni ammesse sono condizionate:
· alla minima trasformabilità;
· alla limitata visibilità;
· al contenimento delle superfici e dei volumi funzionali alle strette necessità nonché alla loro rapida e completa reversibilità.
3. PRESCRIZIONI PAI
Qualora vi siano aree delle zone territoriali omogenee di cui al presente capo ricadenti nelle aree individuate di pericolosità idraulica e/o da frana, si applicano le disposizioni di cui alle Norme di Attuazione del PAI e, nel caso di variazione e/o sostituzione e/o abrogazione delle stesse, opera automaticamente il rinvio dinamico al nuovo testo aggiornato.
4. PRESCRIZIONI GENERALI PER LE AREE S
L'amministrazione comunale potrà utilizzare le Aree S per tutti i servizi previsti dall'art. 6 del D.A. 20.12.1983 n° 2266/U, indipendentemente dalla loro classificazione nel piano.
Le sottozone urbanistiche riportate in tabella prevedono livelli differenziati di dotazione di standard:
Zone urbanistiche Valore minimo di Standard S1, S2, S3, S4 - mq/ab
Zone A e B 18
Zone B2 27,65
Zone C3a 27,65
zone C3b e C3b* 50
C3b* PI Asse Parco 75
zone C3c 27,65
zone C3 ERP 27,65
In presenza di aree dettagliate da Progetti Norma PN e da Progetti Integrati PI valgono i valori minimi di standard riportati nelle relative tabelle di Scheda norma, anche se superiori ai valori minimi sopra riportati.

Firmato Da: PISONI GIOVANNI ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 417fa191702fd52f669d89e076ca023d

Può essere consentito che le Aree S contigue alle Zone C vengano aggregate alle stesse in modo da costituire un unico "comparto edificatorio" su cui intervenire con PUA.
In tali casi l'intera volumetria realizzabile, derivante dall'indice territoriale corrispondente a quello della zona C contigua, deve essere ubicata nelle aree già classificate C, e non può comunque superare in totale quella corrispondente all'Indice Territoriale 1,5 mc/mq. La quota di standard derivante dalla maggiore volumetria da realizzare nel "comparto" deve essere aggiunta alle aree già classificate S, le quali devono essere altresì cedute gratuitamente all'Amministrazione Comunale.

ART. 82 – AREE S4 – AREE PER PARCHEGGI PUBBLICI
1. DEFINIZIONE - PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI
Le Aree S4 riguardano diverse tipologie di parcheggi, pubblici o ad uso pubblico, realizzabili in superficie, pluripiano interrati e/o fuori terra.
2. MODALITÀ DI ATTUAZIONE
Per le aree di proprietà PUBBLICA: Progetto di opera pubblica.
Per le aree di proprietà PRIVATA: PROGETTO DI OPERA PUBBLICA O PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO nel quale saranno indicate le condizioni, gli oneri, i tempi e gli impegni che gli aventi titolo dovranno assumere al fine della gestione dell'opera.

ART. 82 SEXIES - FASCE DI RISPETTO
1. Il presente PUC prevede l'individuazione delle fasce di rispetto minime, suscettibili di maggiorazioni, qualora previsto da norme sovraordinate, all'interno delle quali, ad esclusione dei nuclei industriali di Truncu Reale e Fiume Santo di cui al P.R.T. del CIP, vige la totale inedificabilità ma non viene modificata la destinazione di zona. Le fasce di rispetto, per larghezze minime di seguito riportate sono relative a:
· FASCE DI TUTELA IDRAULICA (ART.8 COMMA 8 NTA PAI): Il PUC prevede l'istituzione delle seguenti fasce di tutela idraulica:
- fiumi, torrenti non arginati, stagni e aree lagunari: 50 metri dalle rive o, se esistente, dal limite esterno dell'area golenale, di cui alle Tavv. 2.1.1 1/15 e 2.1.2 1/18;
- canali artificiali e torrenti arginati: 25 metri dagli argini di cui alle Tavv. 2.1.1 1/15 e 2.1.2 1/18;
- corsi d'acqua all'interno dei centri edificati 10 metri dagli argini dei corsi d'acqua o per una profondità di venticinque metri in mancanza di argini, di cui alle Tavv. 2.1.1 1/15 e 2.1.2 1/18.
· FASCIA DI RISPETTO CIMITERIALE (R.D. 1265/1934, art. 338; D.P.R. n. 285/1990, art. 57): mt 50 salvo deroghe specifiche (AR);
· FASCIA DI RISPETTO DEPURATORI (Deliberazione 04/02/1977 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque): mt 150;
· FASCIA DI RISPETTO AREE INDUSTRIALI: 200 metri (AR1). Per i Nuclei Industriali di Fiume Santo e Truncu Reale, si applicano le prescrizioni contenute negli articoli 5 e 26bis delle N.T.A. del Piano Regolatore Territoriale del Consorzio Industriale Provinciale. (*Art. 5 N.T.A. del CIP: "Entro una fascia di 200 metri all'esterno dei perimetri dei tre agglomerati ASI ai sensi del Decreto dell'Assessorato Finanze e Urbanistica n. 1622 del 29/11/1985, è consentita esclusivamente l'edificazione di manufatti a carattere agricolo con un indice di fabbricazione di 0,01 mc/mq aumentabile fino a 0,03 mc/mq." - Art. 26bis N.T.A. del CIP (adottato con Delibera dell'Assemblea Generale del Consorzio Industriale Provinciale n° 17 del 29/12/2009): "La destinazione urbanistica delle aree disciplinate dagli articoli delle presenti N.T.A. evidenziati al comma successivo, è compatibile con la realizzazione di parchi fotovoltaici industriali, termodinamici ed eolici, al pari di tutte le altre aree ricomprese nei perimetri degli agglomerati industriali. In tal senso non sono quindi da intendersi come limitativi i riferimenti alla destinazione d'uso legata all'attività agricola dei seguenti articoli: - Art. 5. a) e b) "Entro una fascia di 200 metri all'esterno dei perimetri dei tre agglomerati ASI". - Art. 13. Aree per impianti agricoli; - Art. 14. Aree per impianti agricoli e servizi; - Art. 21. Aree verdi consortili; - Art. 22. Aree da convertire a verde pubblico; - Art. 23.Zone a verde agricolo.) Aree ricadenti nel territorio del Comune di Sassari. Per le aree "Entro una fascia di 200 metri all'esterno dei perimetri dei tre agglomerati ASI ….." ricadenti nel Comune di Sassari, vige la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 11 del 01/03/2011*.
· FASCIA DI RISPETTO STRADALE (D.lgs. 285/1992 e ss.mm.ii): valgono le norme del codice della strada (salvo maggiori restrizioni indicate nei Progetti Norma, mentre per le strade vicinali e interpoderali è prevista una profondità di 10 m dalla mezzeria.

Il territorio (i mappali) oggetto del presente certificato ricade all'interno della/e fasce di tutela integrale e/o della/e fasce di tutela condizionata dei beni paesaggistici architettonici e beni identitari / beni paesaggistici archeologici individuati dal PUC. Si applicano, oltre alle disposizioni generali di zona, le eventuali ulteriori prescrizioni urbanistiche/edilizie presenti nelle relative schede del bene/i contenute nell'Allegatto E3, di seguito riportate.

Firmato Da: PISONI GIOVANNI ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 417fa191702fd52f669d89e076ca023d

QUARTIERE CIMITERO

Cimitero 7407
Edificio c.so Vico-v.le Regina Margherita di Savoia 7629
Concerie Costa In Piazza S. Maria di Bethlem 90064234
Chiesa di S. Paolo 95059522
Palazzo della Stazione 95059538
Ex Opificio Ardisson in via S. Paolo 95059577
Edificio Intergremio in c.so Vico 95059586
Ex hotel Turritania 95059803

NORMATIVA ZONA DI TUTELA INTEGRALE

Per ciascuno dei beni sopra indicati, ad eccezione del cimitero, nella zona di tutela integrale sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia interna leggera da intendersi quale insieme di interventi che non comportano modifiche nell'assetto fondamentale dell'edificio ed in particolare non alterano la struttura del vano scala, i livelli orizzontali, i particolari decorativi interni.
Per i manufatti di interesse storico-artistico inseriti nel perimetro del Cimitero Monumentale sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo.
Qualunque intervento ricadente nell'area monumentale, anche di semplice manutenzione, riguardante lapidi, iscrizioni, tabernacoli o qualunque manufatto o elemento decorativo di interesse storico e artistico, deve essere autorizzato dalla competente Soprintendenza.
E' vietato, senza l'autorizzazione della Soprintendenza, disporre ed eseguire il distacco di stemmi, lapidi, iscrizioni , tabernacoli ed altri monumenti funebri.
Il muro perimetrale a ridosso di lapidi e monumenti funebri (*Arcate* del 1° Cimitero Monumentale e recinzioni 2° Cimitero monumentale e Perrino) dovrà essere intonacato a calce mentre la tinteggiatura sarà eseguita secondo le specifiche tecniche indicate dall'Amministrazione Comunale al fine di uniformare cromaticamente la superficie.
Le superfici lapidee e marmoree delle tombe di interesse storico artistico saranno pulite e trattate con detergenti neutri e spazzole morbide o con impacchi di carbonato di ammonio, mentre si eviteranno materiali e sostanze abrasive e puliture con sabbiatura e con acidi.
E' fatto divieto di smantellare, demolire e sostituire le tombe, ancorchè abbandonate, che contengano elementi quali iscrizioni, incisioni, lapidi, sculture, bassorilievi e denominazioni storiche (superiori ai settant'anni).
Le lastre di chiusura dei loculi storici abbandonati, se rimosse, dovranno essere collocati a parete in luogo da individuare al fine di salvaguardare la memoria della comunità.
E' ammessa l'aggiunta di lapidi di semplice disegno e materiale uguale alle lastre marmoree preesistenti nelle tombe prive di valore monumentale e costituite da semplice lastra orizzontale e zoccolatura. Se questa è mancante può essere completata la rifinitura laterale.
Nel caso di tombe o cappelle di nuova costruzione o nel caso di sostituzione di manufatti privi di interesse storico-artistico inseriti nel perimetro del Cimitero Monumentale è consentito il rivestimento con lastre marmoree o lapidee non lucide e consone al contesto monumentale. La progettazione deve essere improntata a soluzioni formali semplici in grado di armonizzarsi al contesto monumentale di grande suggestione caratterizzato da manufatti artistici che custodiscono la memoria storica della comunità. Il rivestimento deve essere realizzato con materiale lapideo non lucidato con tonalità comprese nella gamma del grigio – bianco o con trachite, non possono essere coperte o eliminate le antiche iscrizioni e denominazioni, le nuove iscrizioni devono essere preferibilmente incise su nuove lastre da inserire sulla tomba evitando di nascondere o coprire le iscrizioni originarie; sulla tomba, sia di carattere monumentale che di nuova realizzazione, deve essere evitato l'appoggio di oggettistica funeraria varia.
Nel Cimitero di recente impianto sono consentiti gli interventi previsti nei progetti di opere pubbliche in fase di esecuzione.
Per quanto non in contrasto con detti progetti e per le future progettazioni, dovrà prevedersi l'incrementato del verde pubblico e la messa a dimora di alberature ombreggianti lungo i percorsi pedonali. Le lastre e superfici marmoree di tombe e loculi dovranno essere realizzate con materiale lapideo non lucidato con tonalità comprese nella

Firmato Da: PISONI GIOVANNI ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 417fa191702fd52f669d89e076ca023d

gamma del grigio – bianco o con trachite. Si dovrà garantire uniformità cromatica, di finitura e omogeneità per quanto riguarda l'inserimento di oggettistica funeraria varia (vasi per fiori, portafoto, iscrizioni, ecc.). I percorsi dovranno essere realizzati in ghiaia, terra stabilizzata, calcestruzzo con inerti naturali o simili. Dovranno essere evitate le superfici asfaltate.

NORMATIVA FASCIA DI TUTELA CONDIZIONATA

Nella fascia di tutela condizionata, che ricomprende un quartiere urbano in aderenza al centro di antica e prima formazione, gli interventi dovranno essere attuati secondo le prescrizioni previste in un Piano Particolareggiato.

Fino all'approvazione del piano particolareggiato sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo ristrutturazione edilizia interna leggera da intendersi quale insieme di interventi che non comportano modifiche nell'assetto fondamentale dell'edificio ed in particolare non alterano la struttura del vano scala, i livelli orizzontali i particolari decorativi interni. Devono essere salvaguardati i giardini e le aree verdi di pertinenza dei singolo edifici.

Gli indirizzi generali a cui dovrà attenersi la pianificazione attuativa, sono riassunti come di seguito riportato.

Per i corpi di fabbrica, in base alla classificazione degli edifici per epoca di costruzione, grado di conservazione, valore architettonico, individuazione tipologica, dovranno essere individuati quelli di valore storico, quelli da riqualificare e quelli alterati o di recente/nuova edificazione.

Per gli edifici di valore storico sono ammissibili gli interventi di:

– manutenzione ordinaria e straordinaria
– restauro conservativo
– ristrutturazione interna
– modifiche di destinazioni d'uso compatibili con la tipologia dell'edificio e con il contesto urbanistico

Per gli edifici da riqualificare sono ammissibili gli interventi di:

– manutenzione ordinaria e straordinaria
– restauro conservativo
– ristrutturazione edilizia
– riqualificazione, anche attraverso completamenti ed eliminazioni degli elementi incongrui con il contesto storico.
– modifiche di destinazioni d'uso compatibili con la tipologia dell'edificio e con il contesto urbanistico

Per gli edifici alterati o di recente/nuova edificazione sono ammissibili gli interventi di:

– manutenzione ordinaria e straordinaria
– restauro conservativo
– ristrutturazione edilizia
– eliminazione degli elementi incongrui con il contesto
– ampliamenti, sopraelevazioni, demolizioni e ricostruzioni o nuove edificazioni, con misure e regole atte a favorire la conservazione degli elementi identitari ancora leggibili o superstiti
– modifiche di destinazioni d'uso compatibili con la tipologia dell'edificio e con il contesto urbanistico

Per i ruderi

– ricostruzioni, preferibilmente secondo l'impianto e le forme originarie, qualora rilevabili

Per quanto concerne gli interventi negli spazi collettivi, aree verdi, strade e piazze e arredo urbano, nel piano particolareggiato dovranno essere presenti studi e rilievi atti a identificare i caratteri che connotano la trama viaria, i caratteri morfologici e costruttivi, nonché l'utilizzo dei materiali locali in linea con l'epoca d'impianto del quartiere, i manufatti, gli arredi tipici che costituiscono testimonianza storica e culturale. Tutti gli elementi di arredo urbano, sia di disegno contemporaneo che tradizionale, di nuova installazione dovranno essere integrati nel contesto del quartiere. Dovranno essere individuate delle tipologie da estendere all'intero quartiere.

Si fa presente che ulteriori parametri relativi all'area oggetto del presente certificato possono essere riportati nell'Allegato **F** Regolamento paesaggistico edilizio.

Firmato Da: PISONI GIOVANNI ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 417fa191702fd52f669d89e076ca023d

Il presente certificato, in quanto redatto ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 6 giugno 2001 n°380, è compilato esclusivamente in conformità alle risultanze degli strumenti urbanistici di rango comunale vigenti ed adottati, pertanto non potrà dar conto dell'esistenza di vincoli sovraordinati o altre prescrizioni ove gli stessi non siano riportati negli strumenti urbanistici di livello comunale.

Sulle indicazioni del presente certificato prevalgono le norme sovraordinate, con particolare riferimento al P.P.R. approvato dalla R.A.S. con deliberazione n.36/7 del 5 settembre 2006. Relativamente alla eventuale presenza di vincoli paesaggistici si rimanda alla normativa specifica che disciplina la materia.

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

Il presente certificato non vale quale attestazione della potestà edificatoria dell'area.

Si rilascia il presente certificato per tutti gli usi consentiti dalla Legge.

Si da atto che i soggetti che adottano il presente atto non incorrono in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, e non sussistono conflitti di interesse in relazione all'oggetto dell'atto con riferimento alla normativa vigente, con particolare riferimento a quella relativa alla prevenzione della corruzione.

Responsabile del procedimento

Geom. Giuseppe Maioli

Sassari li 11.11.2021

Il Dirigente
Ing. Giovanni Antonio Pisoni

Documento informatico con firma digitale conservato presso l'Amministrazione ai sensi del C.A.D. D.Lgs.82/2005.

SI ALLEGA LEGENDA ESPLICATIVA PARAMETRI

Firmato Da: PISONI GIOVANNI ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 417fa191702fd52f669d89e076ca023d

Legenda Parametri

Zone Territoriali Omogenee (ZTO)
Progetto Norma (PN)
Progetti Integrati (PI)
Unità minima per un intervento (UMI)
Piani Urbanistici Attuativi (PUA) e strumenti di programmazione negoziata
I. 1 "Interventi di manutenzione ordinaria"
I. 2 "Interventi di manutenzione straordinaria"
I. 3 "Interventi di restauro e di risanamento conservativo"
I. 4 "Interventi di ristrutturazione edilizia"
I. 4 bis "Interventi di ristrutturazione edilizia leggera"
I. 5 "Ricostruzione edilizia"
I. 6 "Sopraelevazione"
I. 7 "Ampliamento"
I. 8 "Interventi di nuova costruzione"
I. 9 " Demolizione totale o parziale"
I. 10 "Ristrutturazione urbanistica"
I. 11 " Nuova urbanizzazione"
I. 12 "Opere interne"
d0 residenza abitativa
d1 uffici studi professionali
d1.1 uffici e studi professionali privati;
d1.2 uffici pubblici a livello urbano;
d1.3 uffici pubblici a livello sovraurbano;
d2 esercizi commerciali così come definiti nel Piano del Commercio all. E1
d2.1 commercio al dettaglio;
d2.2 pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande;
d2.3 commercio all'ingrosso;
d3 strutture ricettive alberghiere:
d3.1 alberghi;
d3.2 motel;
d3.3 villaggi-albergo;
d3.4 residenze turistico-alberghiere;
d3.5 Strutture ricettive extralberghiere:
d3.5.1 esercizi di affittacamere;
d3.5.2 attività ricettive in esercizi di ristorazione;
d3.5.3 attività ricettive a conduzione familiare - bed & breakfast;
d3.5.4 unità abitative ammobiliate ad uso turistico;
d3.5.5 strutture ricettive - residence;
d.3.5.6 attività ricettive in residenze rurali;
d.3.5.7 case per ferie;
d3.5.8 ostelli per la gioventù;
d3.5.9 foresterie;
d3.5.10 case religiose di ospitalità;
d3.5.11 centri soggiorno studi;
d3.5.12 campeggi
d4 laboratori artigianali, laboratori tecnico scientifici
d4.1 laboratori artigianali, laboratori tecnico scientifici compatibili con la residenza (cioè la cui natura e destinazione non comportino effetti di inquinamento acustico, atmosferico delle acque o del suolo o movimentazione merci con automezzi pesanti);
d4.2 laboratori artigianali, laboratori tecnico scientifici non compatibili con la residenza;
d5 industria
d5.1 industria alimentare, del legno, dell'arredamento, delle materie plastiche, della carta, tessile, dell'abbigliamento, altre industrie manifatturiere similari;
d5.2 industria metalmeccanica, metallurgica altre industrie similari;
d5.3 industria della lavorazione dei minerali non metalliferi, installazione impianti altre industrie similari;
d5.4 industria poligrafica, editoriale ed altre industrie similari;
d5.5 industria estrattiva di miniera e di cava ed altre industrie similari;
d6 depositi
d6.1 depositi industriali;

Firmato Da: PISONI GIOVANNI ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 417fa191702fd52f669d89e076ca023d

d6.2 depositi commerciali;
d7 attrezzature varie connesse ad attività agricole, di coltivazione di cave, miniere, torbiere e simili
d7.1 stalle, silos, serre, capannoni e simili connessi con l'attività agricola, la zootecnia, la silvicoltura;
d7.1a fabbricati di appoggio non residenziali;
d7.2 capannoni, depositi, attrezzature speciali connesse con l'acquacoltura;
d7.3 capannoni, depositi, attrezzature speciali connesse con la coltivazione di cave miniere ecc.;
d8 attrezzature varie connesse ad attività turistiche o per il gioco o per lo sport
d8.1 chioschi, cabine e attrezzature balneari similari;
d8.2 pontili, moli e attrezzature similari;
d8.3 capannoni, depositi e attrezzature per il rimessaggio e la riparazione dei natanti;
d8.4 impianti sportivi ed attrezzature connesse;
d8.6 aree attrezzate per il turismo itinerante (aree per caravan e camper)
d9 attrezzature per l'istruzione e la ricerca
d9.1 attrezzature per l'istruzione superiore
d9.2 attrezzature per l'istruzione universitaria
d9.3 attrezzature per la ricerca
d10 attrezzature per l'assistenza e la sanità
d10.1 attrezzature socio-assistenziali
d10.2 attrezzature sanitarie
d10.3 attrezzature ospedaliere
d10.4 attrezzature conventuali
d11 attrezzature tecnologiche
d12 attrezzature varie (speciali)
d13 locali di intrattenimento e svago
d13.1 locali di intrattenimento e svago, cinema e teatri
d14 attrezzature collettive
d14.1 circoli privati, sedi di associazioni, scuole private, attrezzature private per lo sport, il tempo libero la cura del corpo e della persona;
d14.2 centri ed attrezzature sociali e culturali di interesse generale di livello urbano;
d14.3 centri ed attrezzature sociali e culturali di interesse generale di livello sovra urbano

Firmato Da: PISONI GIOVANNI ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 417fa191702fd52f669d89e076ca023d